

USTAVNI SUD

- Imovina jako bitna – vlasništvo → ono ne obvezuje u građanskopravnom smislu
- Određene **javnopravne** obveze mogu obvezivati; porezi, naknade...
 - o Puno poreza, to sve služi da bi sve službe/institucije mogle funkcionirati u državi

*Kada bi postojao porez na nekretnine – to bi bilo **javnopravno davanje na osnovu VLASNIŠTVA!***

- U tom slučaju vlasništvo obvezuje (u javnopravnom pogledu)

Država potiče socijalni i gospodarski napredak građana

- Ustavna norma koji moraju poštivati **zakonodavna** (na način da donose propise koji to omogućavaju građanima) i **izvršna vlast** (gospodarskom i ekonomskom politikom utjecati na razvitak)

Prava stečena ulaganjem kapitala **ne mogu** se umanjiti zakonom niti drugim pravnim aktom

- To je postojalo u bivšoj državi
- Danas: krajnje otvoreni za bilo kakva ulaganja – **država je sretna**
- Inozemnom ulagaču se omogućava iznošenje ostvarenog kapitala

Institut izvlaštenja

- Čl. 50
- Mora biti **naknada tržišne vrijednosti**
- Ako je u interesu države npr. *baš tu izgraditi bolnicu/autocestu*
- 90ih se mislilo da će se unosenjem takve odredbe vraćati naknada tržišne vrijednosti – ispada **da nekretnine na moru vrijede više nego u Slavoniji/Lici**

- Prije se davala pravična naknada (uglavnom manje nego realna vrijednost) u Jugoslaviji; posljedica: osiromašenje vlasnika
- Je li ta bivša „pravična“ naknada bolje rješenje? – ***U Slavoniji je možda slabija nego što bi bila ona naknada iz Jugoslavije***
- Poduzetnička se sloboda i vlasnička prava mogu iznimno ograničiti zakonom radi zaštite interesa i sigurnosti RH, prirode, ljudskog okoliša i zdravlja ljudi – stavak 2
 - Npr da se netko sjeti proizvodit bombe
 - Da rafinerija ne zagadi nacionalne parkove

Čl. 51.

- Svatko je dužan sudjelovati u podmirenju javnih troškova, u skladu sa svojim gospodarskim mogućnostima – **načelo pravednosti i jednakosti**
 - Porezni se sustav temelji na načelima jednakosti i pravednosti – stavak 2

Čl. 52.

- Posebna prirodna dobra koja uživaju posebnu pravnu zaštitu
- *Vile uz more, njihovi vlasnici razbili i prisvojili dijelove plaže* – devastiranje prirode

Socijalna prava

- Temeljno socijalno pravo jest **pravo na rad**
- Članak 55. pa nadalje
- **Pravo na rad != pravo na radno mjesto**
 - Svatko ima pravo na rad, ali ne i na radno mjesto
 - Ta radna mjesta su jednako dostupna svima
- Najduže radno vrijeme se određuje zakonom

- Prava na odmor – tih prava se ne može odreći
- Posebna skrb osobama s invaliditetom, kao i braniteljima i sl. (čl. 58.)

Čl. 62.

- Obitelj je pod osobitom zaštitom države
- Brak je životna zajednica žene i muškarca
- Ostalo se uređuje obiteljskim zakonom

Čl. 64.

- Roditelji su dužni odgajati, uzdržavati i školovati djecu
- ...

Do članka 66

Kulturna prava

- Čl. 66.
- Obvezno obrazovanje je besplatno u skladu sa zakonom (zapravo ima dosta skrivenih troškova)
- Svakom dostupno pod jednakim uvjetima
- Po propisima mogu se osnivati privatne škole i učilišta
 - Moraju poštivati zakone, biti pod nadzorom ministarstva obrazovanja – dodatak „s pravom javnosti“
- Jamči se **autonomija sveučilišta**
 - Često se mistificira kao i neovisnost pravosuđa
 - Suci ne sude kako hoće, nego su ograničeni zakonom; jedino su slobodni u utvrđivanju i procjeni činjenica; ***sudac je pozvan kreirati sliku o činjenicama*** – ne može suditi contra legem
 - To je prije svega **autonomni položaj znanstvenika i sveučilišta** (država se ne smije petljati u kreaciju programa i radova)

- Sveučilišta su autonomna u izboru zaposlenika u pojedina zvanja

USTAVNI SUD RH

- 3 grane vlasti u državi: zakonodavna (parlament: Hrvatski sabor), izvršna (predsjednik i Vlada) i sudbena vlast (sudovi: svi redovni sudovi, kako opći tako specijalizirani)
 - **Ustavni sud nije SUD, nego posebno tijelo državne vlasti**
 - **DORH** – posebna služba koja skrbi za materijalni interes RH, postoji i kazneni dio (javno tužilaštvo)
 - USKOK – ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta – sastavni dio DORH-a

Sudovi:

- a) Opće nadležnosti
 - Općinski, županijski, vrhovni
- b) Specijalizirane nadležnosti:
 - Upravni i visoki upravni, trgovački, visoki kazneni sud,

Sastav ustavnog suda

Čl. 122.

- 13 sudaca
- Bira ih HS 2/3 većinom SVIH zastupnika (do prije 10ak godina samo natpolovična) – 2/3 većina sprečava da vodeća stranka ima „svoje“ suce
 - Iz reda istaknutih pravnikā, osobito sudaca, državnih odvjetnika, odvjetnika i sveučilišnih profesora
- Mandat traje 8 godina
- Ustavni sud bira predsjednika suda na 4 godine

- Postupak kandidiranja – provodi **odbor Hrvatskog sabora nadležan za Ustav**
- Naš sustav je jedan od najliberalnijih – svaki pravnik sa 15+ godina iskustva može postati ustavni sudac

Čl. 123.

- Kod nas ne smiju obavljati nikakvu drugu dužnost
- Ne smiju biti članovi stranaka (u ostalim sustavima u pravilu mogu)

Imunitetom neodgovornosti štiti se samog suca (njegovu osobu); traje i nakon prestanka funkcije/mandata

Imunitetom nepovredivosti – štiti se tijelo koje predstavlja (istječe po kraju mandata)

Čl 124.

- Može biti razriješen prije isteka vremena ako:
 - 1) Zatraži da bude razriješen
 - 2) Ako bude osuđen na zatvorsku kaznu
 - 3) Izgubi sposobnost da obavlja dužnost (npr. posenili)

Funkcije Ustavnog suda

- Čl. 125
- Odlučuje o suglasnosti zakona s Ustavom
- Odlučuje o suglasnosti drugih propisa sa Ustavom i zakonom
- Može ocjenjivati ustavnost zakona i ustavnost i zakonitost drugih propisa koji su prestali važiti, ako nije prošlo više od godinu dana
 - o Do podnošenja zahtjeva

Utjecaj njemačkog ustava na hrvatskog ustavotvorca i praksu

IZRAVAN UTJECAJ – kopiranje (inspiracija) teksta

- Hrvatski ustavotvorci pri pisanju Ustava RH (22.12.1990.) su se koristili drugim ustavnim tekstovima, među kojima se našao i tekst Temelnog zakona SR Njemačke
- Članak 1 – Republika Hrvatska jedinstvena je nedjeljiva demokratska i socijalna država
- Članak 3 – sloboda, jednakost, nacionalna ravnopravnost i ravnopravnost spolova...
→ na pregledan način sažeta temeljna načela koja se nalaze i u Temeljnom zakonu

PRAKSA I PRIMJENA

Temeljnim zakonom je uspostavljen **Savezni ustavni sud** – vrhovno sudbeno tijelo i središnja institucija tumačenja i razvijanja Ustava

Hrvatski **Ustavni sud** pratio praksu Saveznog ustavnog suda i uvažavao od samog početka svog djelovanja

1) Načelo razmjernosti

- Primjenjuje se prilikom svakog ograničavanja Ustavom zajamčenih sloboda i prava
- Ne smije se ograničiti više nego što je zaista potrebno (pr. Za vrijeme COVIDA ograničena bila sloboda kretanja; da nije bilo COVIDA ne bi se mogla sloboda kretanja ograničiti zato što netko tako želi)
- Propisi moraju biti u razboritom razmjeru sa svojom svrhom
- Članak 17. stavak 2 – opseg ograničenja mora biti primjeren naravi pogibelji... → smiona interpretacija → članak 16. st. 2 – **svako**

ograničenje slobode ili prava mora biti razmjerno naravi potrebe
za ograničenjem u svakom pojedinom slučaju

2) O osnivanju i djelovanju stranaka: Čl. 6. (nakon revizije)

- Inspiracija: članak 21. Temelnog zakona
- Stranke trebaju biti ustrojene na demokratskim načelima te moraju javno polagati račune o financijama

Temeljni zakon i Njemačko ustavno iskustvo bitno za hrvatsku ustavnu teoriju zbog toga što pokazuje kako dobro napisan ustavni tekst može poslužiti ostvarenju sustava demokratske države ograničene načelom vladavine prava - KONSITUTCIONALIZAM

USPOSTAVLJANJE SAMOSTALNE REPUBLIKE HRVATSKE

Hrvatska u Jugoslaviji (1918.-1990.) I

- Kontekst povijesni
- Nema 1990. bez 1974.; **bez ustava 74' ne bi bilo moguće naše osamostaljenje**
- Ustav iz 1974. iznimno važan za hrvatsko osamostaljenje – pravo na samoodređenje i otpor agresiji
- Jugoslavija kao „eksperimentalna postaja čovječanstva“ (*Greenwald*) – ustavna rješenja neučinkovita ako ne odgovaraju složenosti i problemima zajednice – „naplavine najrazličitijih svjetova“ (*ibid.*)
- Građansko društvo/kultura
- Pluralizam, demokracija
- Švicarski model umjesto...

Hrvatska u Jugoslaviji (1918.-1990.) II

- Kraljevina Jugoslavija
- Socijalistička država 1945.-1963.

NEBITNO – ne pita se

- Privatna imovina – do 10ha zemlje
- Općenarodna imovina – vlak, pošta, brzojav...
- Vlasništvo se uređivalo na temelju Ustava i predratnog građanskog prava do 1980.; **do tad nije postojao zakon koji bi uređivao vlasničkopravne odnose**
- 90' i 91' – privatizacija DRUŠTVENE imovine

Preskačemo ustav 63.

BITAN USTAV IZ 74'

- Izričito propisivao pravo svake republike **na samoodređenje** sve do **ODCJEPLJENJA** → na toj ustavnoj odredbi Hrvatska 90' temeljila svoj zahtjev za odcjepljenje
- 6 republika (2 pokrajine); Slovenija, Hrvatska, Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Makedonija

Konfederalistička rješenja

- Veća doza samostalnosti
- Svaka republika ima jednak broj predstavnika u državnim tijelima
- Svaka republika ima pravo veta

TEMELJNA TIJELA SFRJ(74'): predsjedništvo, savezna skupština

- **Predsjedništvo**: po 1 predstavnik iz svake republike, iz svake pokrajine, predsjednik CKSKJ (6+2+1); **predsjednik predsjedništva se rotira** (91' bio red na nas; Stipe Mesić trebao biti predsjednik predsjedništva)
- **Savezna skupština**: dvodomna, sve republike imale međusobno jednak broj delegata (pokrajine manje)

Sr Hrvatska (po Ustavu 74')

- **Sabor** (3-doman (74-92); Vijeće udruženog rada, Vijeće općina, Društveno političko vijeće), **izvršno vijeće**, **Vrhovni sud**, **Ustavni sud** (imamo ga od 63')
- **Predsjedništvo** – 8 članova + predsjednik **CK SKH**
- *Zašto nije imala vladu?* – skupštinski sustav, dominira skupština (vlada postoji kao operativno tijelo parlamenta)

Vijeće udruženog rada

Vijeće općina

Društveno političko vijeće

■ NE TREBAMO ZNAT

Uspostava demokratske hrvatske I

- Neuspjeh samoupravnog sustava:

- Hrvatska i Slovenija – transformacija u tržišno gospodarstvo/političku demokraciju nemoguća u okviru **SFRJ**
- 1989- (2.mjesec) – prve 2 stranke: 1) Slavko Goldstein /Vlado Gotovac – **HSLs (21.2.89.)**; 2) Franjo Tuđman – **HDZ (28.2.89.)**

Posebne promjene Ustava, izbornog zakonodavstva; zakon o pol. Udruživanju, zakon o sredstvima javnog priopćavanja itd.

- Izbori 1990.

- **11.1.1990.** *Zakon o društvenim organizacijama i udruživanjima građana* – registracija **8 stranka već 5.2.**
- 15.2.1990. amandmani LIV-LXIII na Ustav SRH (NN 7/90)
 - Sloboda političkog udruživanja
 - Sloboda tiska i govora
 - Sloboda javnog okupljanja
- *Zakon o izboru odbornika i zastupnika* – nad zastupljenost pobjedničke stranke – **jamstvo stabilne vlade** (40%=58% mjesta)
 - 1. krug – **apsolutna većina** onih koji su glasali, pod uvjetom da je više od 1/3 glasalo
 - 2. krug: svi iz prvog kruga sa +7% iz prvog kruga; **izbor relativnom većinom**
 - 33 stranke + 15 udruženja, 1705 kandidata
- Mirni izbori, vlast prenesena na HDZ

- Zasjedanje tri vijeća Sabora SR Hrvatske 28.-30.5.1990. – DAN DRŽAVNOSTI

- Povijesna sjednica – višestranački Sabor
- Izbor predsjednika predsjedništva SRH (do 25.7.1990. i amandmana na Ustav SRH), Franje Tuđmana

- Govor 30.5.1990.
 - Prioritetna zadaća nove vlade – „uređenje novog ustavnog položaja Hrvatske unutar Jugoslavije“
 - „državni suverenitet Hrvatske [se] u zajednici s ostalim narodima SFR Jugoslavije može osigurati jedino na konfederativnim osnovama“
- Izbor članova Izvršnog vijeća SRH (Stipe Mesić)
 - Izbor člana za Predsjedništvo Skupštine SFRJ – umjesto od 16.5.1991., od 1.7.1991. – 8.10.1991.
- Izbor delegacije...

USPOSTAVA DEMOKRATSKE HRVATSKE II

Ustav RH od 22.prosinca 1990.

- Prema proceduri u Ustavu SRH 1974., 19.7.1990., službeni **prijedlog** Predsjedništva o donošenju novog Ustava
- Amandmani LXIV-LXXV na Ustav SRH, 25.7.1990.
 - Izbačen naziv „socijalistička“
 - Grb/zastava
 - Predsjednik Predsjedništva = Predsjednik Republike
 - Članovi predsjedništva – potpredsjednici
- Politička i metodologijska polazišta te političko-pravna načela za izradu Ustava Republike Hrvatske (25.7.1990., Tuđman)
 - Metodologijska polazišta:
 - Slijed pozitivne hrvatske državno-pravne tradicije
 - Slijed europske i sjevernoameričke građansko-pravne i ustavne tradicije
 - Ustav mora biti rađen po mjeri običnog čovjeka – građanina i naroda

USPOSTAVA DEMOKRATSKE HRVATSKE III

10 političko pravnih načela za izradu USTAVA

- Načelo **narodnog suvereniteta** (vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu; *izvor i adresati*)
- **Ljudska i narodna prava kao** ishodište i cilj
 - o pravo na slobodno političko, poduzetničko i društveno udruživanje
 - o sloboda sindikalnog organiziranja
 - o pravo vlasništva, tržišno gospodarstvo i slobodno poduzetništvo
 - o socijalna država i jamstva soc. Prava
 - o jamstvo narodnih prava i sloboda
- **Predstavnička demokracija i pravna država**
 - o Zakonodavna vlast pripada Saboru
- Osiguranje **suverenosti RH** u odnosu sa drugim narodima/državama

Nacionalni (preambula; *hrvatska je nacionalna država hrvatskog naroda i država pripadnika nacionalnih manjina...*), **narodni** (čl 1.; *vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu...*), **državni** (čl 2.;) **SUVERENITET**

USPOSTAVA DEMOKRATSKE HRVATSKE IV

Priprema ustavnog teksta na 2 kolosjeka:

- **Saborska** Komisija za ustavna pitanja – Radna skupina stručnjaka (Šeks, Sokol, Olujić, Valković), prvi nacrt („**Krčki**“ **15.8.1990.**)
- **Predsjednik RH** – Ustavotvorna komisija sa >200 članova
 - o Stručna radna skupina (Mratović, Smerdel, Sokol, Filipović, Bekić) – razrada prijedloga
 - o Osnivanje Uredničkog vijeća
- Obje radne skupine *zajednički* nastavljaju poslije Krčkog nacrta
- Konačna redakcija Ustava – **Redakcijska skupina** (Sokol, Tomac, Šeks)

- Javna rasprava – **studeni 1990.**

USTAVNO ODREĐENJE NACIONALNOG SUVERENITETA

Izvorišne osnove (edukacijska funkcija, konsolidacija nacionalnog identiteta – Arsen Bačić)

- **1990.: RH** je nacionalna država hrvatskog naroda i država pripadnika inih **naroda i manjina** koji su njeni državljani [Srba, Muslimana, Slovenaca], Čeha, Slovaka, Talijana, Mađara, Židova i drugih
 - Jamči se ravnopravnost i ostvarivanje nacionalnih prava
- **1997.:** nacionalna država hrvatskog naroda i država pripadnika **autohtonih nacionalnih manjina** (Srba, Čeha, Slovaka, Talijana, Židova, Mađara, Židova, Nijemaca, Austrijanaca, Ukrajinaca, Rusina) **i dr. koji su njeni državljani**
 - „izbacivanje“ Slovenaca i Muslimana + problem provedbe cenzusa
- **2010.:** brisanje „*autohtonih*“ manjina, sada se nabroja svih 22 **NM**

Čl.1 URH: narod – *demos*, ne *ethnos*

- Politička zajednica
- Utemeljenost na **narodnom** suverenitetu i ravnopravnosti građana
- *Pozitivna diskriminacija* pripadnika NM – dio našeg ustavnog identiteta! (praksa Ustavnog suda „demokracija je jedini politički model na koji Ustav pristaje“ i implicira pluralizam i zabranu zlouporabe dominantnog položaja (numeričke većine))

OSNOVNE USTAVNE ODLUKE I

Dvije bitne odluke kad se formira novi demokratski ustav – odabir:

- 1) **Izbornog modela**
 - Ustav RH ne određuje tip izbornog modela
 - Slobodno osnivanje pol. Stranaka
 - 1990. **većinski sustav** (nadzastupljenost većinske stranke) – stramački sustav **tek u formiranju**, nalaže
- 2) **Sustava organizacije vlasti** (predsjednički-parlamentarni)
 - Ključno opredjeljenje za **polupredsjednički sustav** (V. Republika)
 - o Argumenti u prilog tog sustava: pol situacija 1990., vanjska/unutarnja nestabilnost, potreba za radikalnim reformama + ograničena sloboda izbora u vezi političke kulture i tradicije u Hrvatskoj
 - o Francuski model – stabilnost vlade, transparentnost ustavnog sustava – pogodno za mlade demokracije
 - **Parlamentarni model** – ako nema disciplinirane većine = nestabilnost vlade
 - Američki model – nemoguće uvesti ustavnom reformom – dugotrajna ustavna/politička evolucija

OSNOVNE USTAVNE ODLUKE II

Središte sustava = predsjednik republike

- Čl 1./3. Predsjednik je predstavnik narodnog suvereniteta – **neposredan** izbor (moguće 2 mandata): sustav apsolutne većine, 2 krug (nakon 14 dana)
- Predsjednik ne može obavljati niti jednu drugu **javnu ili profesionalnu dužnost** (može bit predsjednik stranke do 2000.)
- U slučaju smrti , dužnost preuzima predsjednik vlade, izbori nakon 60 dana
- **[državni poglavar]**, zastupa državu, brine o **poštivanju Ustava**, osigurava **opstojnost/jedinstvenost RH i redovito djelovanje državnih vlasti**
- **Vrhovni zapovjednik OS**

- **Osobitost karakteristična za polupredsjednički sustav:**
 - o čl 111. URH – predsjednik imenuje premijera i ministre (unutar 15 dana mora dobiti povjerenje u Saboru), u razrješenju je samostalan → dvostruka odgovornost vlade (**vlada odgovara i SABORU I PREDSJEDNIKU**)
 - o raspuštanje Zastupničkog Doma ako izglasa nepovjerenje Vladi/ne prihvati prijedlog proračuna unutar 1mj. Od podnošenja prijedloga (prijedlog vlade/supotpis premijera/savjet predsjednika Sabora) – između raspuštanja min. 1g

OSNOVNE USTAVNE ODLUKE III

Dvodomni Sabor

- mandat zastupnika 4 godine, izravan izbor, zabranjeno paralelno članstvo u domovima
- Ne postoji inkompatibilitet (1990.-2000.)
- **Zasjedanja:** 15.01.-30.06.; i 15.09.-15.12.; izvanredno na zahtjev Predsjednika, Vlade, ili većine zastupnika doma
- **Zastupnički dom:**
 - o Prvenstvo u odlučivanju
 - o Oravo raspisivanja referendumu o pitanjima iz svog djelokruga (kvorum pristupanja – većina *ukupnih* birača; kvorum prihvaćanja – većina onih koji su *pristupili*)
- **Županijski dom:**
- 3 zastupnika/županiji + 5 zastupnika imenuje Predsjednik + Predsjednik RH kao doživotni član po isteku mandata

USPOSTAVA SAMOSTALNE HRVATSKE I

- Srbija ruši savezni Ustav: 1989. donosi novi Ustav i ukida autonomiju Kosova/vojvodine, a u svibnju 1991. u Predsjedništvu odbija obaviti rotaciju Predsjednika Predsjedništva na Stipu Mesića
- **Hrvatski pokušaj mirnog raspleta:**

15.1.1992. – **priznanje država Europske zajednice**

Članica UN-a 22.5.1992.

Članica **Vijeća Europe** 6.11.1996. – od tog datuma počinje primjena Europske konvencije za ljudska prava – sud u Strasbourgu

Članica NATO-a 1.4.2009.

Članica EU 1.7.2013. (glasovalo 43,51% birača, 66,27% „ZA“)

USTAVNE PROMJENE I

Promjena Ustava 1997.:

Dvostruka svrha:

- Osnažiti ustavna jamstva *državne samostalnosti* – čl. 142/2 i ustavna zabrana *pokretanja* udruživanja u saveze koji bi *moгли* rezultirati obnovom jugoslavenske državne zajednice ili balkanskom državnom savezom
 - Izravna reakcija na formuliranje politike Europske unije prema Zapadnom Balkanu od 2.10.1997.
 - Carl Bildt i politika „6 minus 1 plus 1“ – poticanje razvoja regionalne suradnje
- Olakšati tumačenje ustavnih jamstava prava i sloboda za sve (ne samo državljane) – jamstvo ravnopravnosti čl. 14 odnose se na **svakoga** tko se zatekne na tlu RH

USTAVNE PROMJENE II

Promjene ustava 2000.

- Ojačanje jamstava *demokratskog razvitka i parlamentarne demokracije*, te spriječiti *koncentraciju vlasti i odlučivanja* u osobi Predsjednika
- Polupredsjednički sustav → parlamentarna vladavina
- Stručna radna skupina Predsjednika Republike (Smerdel, Bačić, Mratović, Crnić, Filipović, Lauc) – negativne pojave temeljem neadekvatnih zakona i politike vlade/Predsjednika + slabosti u Ustavu
 - Pretjerana koncentracija moći u rukama Predsjednika (polupredsjednički sustav + čelnik stranke koja je radi i sustava znatno nad predstavljena) → zanemarivanje diobe vlasti i koncepcija „jedinstvene državne politike“
 - Upitno zadržavanje Županijskog doma
- Ustavne promjene išle za uspostavom inačice parlamentarnog sustava sa neposredno izabranim Predsjednikom + detaljnom regulacijom institucija koje razrađuju načelo diobe vlasti + elementima sustava „racionaliziranog parlamentarizma“

USTAVNE PROMJENE III

Promjena Ustava 2001.

- Naknadna nadopuna reforme iz 2000. – nesuglasje među članicama 6 člane koalicije → podcjenjivanje Ustava, sklonost lakom mijenjanju → potreba njegove stabilizacije
- Uspostavljanje **jednodomnog Sabora**
- Oporbeno djelovanje ŽS – prvo ulaganje veta u postojanju!
- Ukidanje stupilo na snagu *odmah* – Stručna skupina predlagala tek *istekom mandata* zastupnika

PROMJENA USTAVA 2010. I

Pregovori o pridruživanju EU:

- HNB: preciziran ustavni položaj – samostalna, neovisna, izvještaj Saboru o radu
 - o Imenovanje guvernera – Sabor; razrješuje Sabor – na prijedlog Savjeta HNB-a, a ako je kriv za „*serious misconduct*“ žalba SPEU unutar 2 mj
 - o Izvještaj se *prima na znanje*
- Državna revizija konstitucionalizirana – samostalna, neovisna, izvještaj Saboru o radu (čl. 54)
- Izručivanje RH državljana: „Državljanin Republike Hrvatske ne može biti prognan iz Republike Hrvatske niti mu se može oduzeti državljanstvom a ne može biti ni izručen drugoj državi, osim kad se mora izvršiti odluka o izručenju ili predaji donesena u skladu s međunarodnim ugovorom ili pravnom stečevinom EU“ → primjena **Europskog uhiđenog naloga** odgođena do pristupanja EU
- Promjena odredbi o načinu odlučivanja na referendumu u pridruživanju/razdruživanju (čl. 124/4) – većina birača *koji su pristupili*
- Čl. 7 – prilagodba **članstvu u NATO-u**

PROMJENA USTAVA 2010. II

Prilagodba pravnog sustava članstvu u EU:

- Stručnu osnovu izradila skupina stručnjaka – Rodin, Smerdel, Podolnjak, Bačić, Lanc
- **Prijenos ovlasti na EU** : „institucijama EU povjerava ovlasti *koje su potrebne za ostvarivanje prava i ispunjavanje obveza preuzetih na temelju članstva*“ (čl. 143/2)
Usp. Čl. 2/5: „Saveze s drugim državama Republika Hrvatska sklapa zadržavajući suvereno pravo da *sama odlučuje o prenesenim ovlastima i pravo da slobodno iz njih istupa*“
- **Odlučivanje u institucijama EU**

- **Primat prava EU**
- Prava hrvatskih građana i građana EU u RH

Čl. 143.-146- **stupaju na snagu pristupanjem EU** (kao i 133/4 – izbornopravo EU državljana u JLRS i 9/2 – Europski uhidbeni nalog)

PROMJENA USTAVA 2010. IV

Sustav političkog odlučivanja

- UZNM – **pozitivna diskriminacija nacionalnih manjina**:
 - Manjine <1.5% 2x pravo glasa
 - Manjine >1.5% (Srbi): zajamčena 3 zastupnička mjesta (cenzus 2011. 4,36%)
- **Glasanje „dijaspore“**: zajamčena 3 zastupnika, umjesto prijašnje „nefiksne kvote“ (čl. 45/2)
- **Odlučivanje na referendumu**: bitno ublaženi uvjeti (čl. 87. i 142)
- **Odlučivanje u Hrvatskom saboru**:
 - O proračunu većinom svih zastupnika
 - O izboru sudaca 2/3 većinom svih zastupnika
 - Uloge sabora i vlade o budućim odnosima razmatranja/donošenja odluka u tijelima EU treba biti razrađena **zakonom**

USTAV I USTAVNA VLADAVINA

1. FUNKCIJE USTAVA U DEMOKRATSKOM DRUŠTVU

Ustav kao pravni i kao politički akt

- Najviši i temeljni **pravni** akt države
→ *najveća, nad zakonska pravna vlast*
- NEPOŠTIVANJE USTAVA – uzurpatori; *extra vires*
- **Najvažniji politički akt** – utvrđuje načela razvitka POLITIČKOG, GOSPODARSKOG I PRAVNOG sustava

FUNKCIJE USTAVA(9):

1) Jamstva ljudskih sloboda i prava

- Utvrđuje osnove odnosa građana s tijelima državne vlasti (prava građana i sredstva zaštite istih)
- Zabranjuje određena postupanja države prema građaninu, kao što i nalaže određeno postupanje
- Posebna zaštita pripadnicima manjina (i ostalim „slabijima“)

2) Ustrojstvo države i pravnog poretka

- **Konstrukcija** države te blokiranje bilo kakvih pokušaja onih koji bi podvrgli državne institucije pod svoje
- **Ograničavanje i uzajamni nadzor nositelja javnih ovlasti** – *checks and balances*
→ načelo diobe vlasti
→ načelo neovisnosti sudstva
== **ZAŠTITNE INSTITUCIJE** (ombudsman) → osigurava se provedba načela vladavine prava

3) Određenje temeljnih načela ustavnog poretka

- Postavljanjem temeljnih načela postavlja se **USTAVNOPRAVNA** osnova za interpretaciju Ustava
- Narod se obvezuje poštovati temeljne vrednote liberalnog demokratskog ustavnog poretka
- Čl. 17 st. 2 URH

4) Legitimiranje pred međunarodnom zajednicom

- Ustav je i akt legitimiranja demokratske države pred MZ (*međunarodnom zajednicom*)
- Objavljuje se ***urbi et orbi***
- Izražava volju i namjeru poštivanja pravnih dostignuća moderne pravne civilizacije

5) Nadzor nad svim nositeljima vlasti

- **Instrument narodne volje kojim se želi nadzirati i usmjeriti nositelje državne moći**
- Moć koju je narod omogućio se treba koristiti za interese istog naroda
- Kako ga je donio narod, tako ima jaču pravnu snagu nego akti predstavničkih tijela → mijenjanje bitnih dijelova – **REFERENDUM**

6) Izravna primjena **kada je to moguće**

- Ustav se može izravno primjenjivati ako se ne poziva na neki drugi zakon
- **Sredstvo mnogobrojnih građana protiv malobrojnih nositelja moći**
- *Onaj tko krši Ustav ne može se opravdati višim nalogom*
- USTAV JE ONO PRIRODNO

7) Određenje državnog suvereniteta i njegovih granica

- Ulaskom u EU (1.7.13.) URH postao dijelom višeslojnog ustavnog pluralizma koji čine temeljni ugovori

8) Sadrži skup načela ustrojstva i djelovanja demokratske vlasti

- Osim po snazi, Ustav se razlikuje od ostalih pravnih akata po svome sadržaju → **određeni odnosi moraju biti uređeni nadzakonskom snagom – NAJBITNIJI**

-

9) Javno je dobro koje pripada građanima kao nosiocima vlasti

- Stoga bi ga svatko trebao **poznavati**
- Cilj URH je i obrazovati građane i dužnosnike za demokratsko odlučivanje

2. USTAVNA VLADAVINA I DEMOKRACIJA

Temeljni koncept odnosa demokracije i ustavne vladavine

Predstavnička demokracija – vladu formiraju predstavnici većine; iznimno pojedine odluke donose birači na referendumu

Politička demokracija – vladavina većine, pod uvjetom zaštite prava manjine

Konstitucionalizam i demokracija su povezani, ali ipak različiti!

Konstitucionalizam – ideja pokoravanja zakonima, a ne osobi

- **USTAVNA VLADAVINA** – vladavina u kojoj je svaki nositelj vlasti ograničen **ustavom i pravom**
→ ni narod, ni nositelj vlasti nema apsolutnu vlast!

Demokratski ustav

- Očitovanje nadzakonske snage – poseban postupak donošenja i mijenjanja

???

3. USTAVNA VLADAVINA I SUSTAV UPRAVLJANJA (*GOVERNANCE*)

Ustavna vladavina (*constitutional governance*)

POJAM – oblik uređenja **političke zajednice** u kojoj je vlast (i najviša) ograničena **ustavom i pravom**

IZVOR – stari ideal po kojem se građani ne pokoravaju ljudima, već zakonima: ***non sub homine sed sub lege***

Predstavnička vladavina

- Birači periodno biraju one koji će ih zastupati

USTAV KAO PRAVNI AKT

I. IZVORI USTAVNOG PRAVA

1. Hijerarhija pravnih propisa

Piramida: Ustav > Zakoni > Podzakonski akti == ? je li zapravo tako?

IZVORI USTAVNOG PRAVA: svi propisi koji sadrže norme kojima se uređuje:

- **Ustrojstvo državne vlasti**
- **Ljudska prava i temeljne slobode**
- **Druga pitanja uspostave i djelovanja političkih institucija**

Hijerarhija utemeljena na formalnim, a ne sadržajnim kriterijima

Vrste Ustava:

- 1) **Kruti i meki** – razlika u postupku donošenja i mijenjanja
- 2) **Pisani i „nepisani“** (kodificirani i nekodificirani) – kodificirani – sve na jednom mjestu u svečanoj knjizi; nekodificirani – raspršen u više dokumenata

2. Odnos ustavnog prava i drugih grana prava

Pravna pravila iz okvira ustavnog prava:

- 1) Određuju okvir pravnog sustava države u cjelini
- 2) Određuju osnovna načela sadržaja *svih ostalih grana prava*

→ ustavno pravo utvrđuje načela pojedinih grana prava; ta načela su osnova i početna norma koju treba **protumačiti** i **razraditi** kroz niz posebnih pravila

Ima li Ustav izravan učinak u svakodnevnom životu? – naravno da ima

- Ustavno je pravo okvirna i temeljna grana prava, ali to ne znači da je to samo teorija čiji smisao i cilj NIJE primjena!

3. Ustav je osnovni izvor ustavnog prava

VRSTE USTAVA

Pisani i nepisani ustavi: je li mjerodavan papir ili Internet

- Kodificirani i nekodificirani
- Nekodificirani: *UK, Izrael, Novi Zeland*
- Autentičan ustav – NN 85/10; redakcijski tekst usud.hr

Ustav u materijalnom i formalnom smislu

FORMALNI USTAV: skup normi o obliku države; *rules on the book*

MATERIJALNI USTAV: političko uređenje; *working book*

Jedan FU, više MU

Pročišćeni tekstovi i njihov značaj

- Ustav, kao dokument koji donosi sam narod, mora biti kratak i razumljiv te dostupan
- **Službeni pročišćeni (redakcijski) tekst donosi isto tijelo koje donosi i Ustav**
- **Stručni pročišćeni tekstovi** – izrađuju ga stručnjaci (usud.hr)
- U slučaju dvojbe, mjerodavan je tekst objavljen u Narodnim novinama – NN 85/10

USTAVNI ZAKONI

Pojam i vrste

- Ustavni zakon bi bio **pravni propis**, koji usprkos imenu zakon ima **ustavnu snagu**

-

4 VRSTE USTAVNIH ZAKONA:

- 1) Ustavni zakon u punom smislu riječi
 - 2) Ustavni zakon za provedbu Ustava
 - 3) Ustavni zakon za promjenu Ustava
 - 4) Organski zakoni nazvani Ustavnim zakonima
- U RH oni se drukčije donose i razlikuju po pravnoj snazi, iako se svi zovu **ustavni zakoni**

1) USTAVNI ZAKONI U PUNOM SMISLU RIJEČI; USTAVNI ZAKON USTAVNE PRAVNE SNAGE

- Propis koji je definiran samim ustavom
- Samo nosi ime „zakon“, iako je donesen i mijenja se u istom postupku kao i Ustav
- ***Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (NN 49/02)***
→ s obzirom da ustavni sud nadzire samog zakonodavca, moraju detalji njegova djelovanja biti sadržani u propisu nadzakonske pravne snage
- Svi ostali ustavni zakoni su ustvari organski zakoni doneseni natpolovičnom većinom SVIH zastupnika

2) USTAVNI ZAKON ZA PROVEDBU USTAVA

- Obvezuje samog zakonodavca
- Teoretski bi trebao imati snagu Ustava
- Donošenje – 2/3 većina SVIH zastupnika, **ali običan zakonodavni postupak**
- Upozorenje Hrvatskom Saboru na obraćanje veće pozornosti posvećene pridržavanju Ustavom propisanog postupka

3) USTAVNI ZAKON O PROMJENI USTAVA

- Bio naziv pravnih akata kojima su izvršene promjene i dopune URH 1990, 1997, 2000
- Naziv „ustavni zakon o promjeni Ustava“ napušten promjenama 2001. i 2010.

4) NOMINALNI USTAVNI ZAKONI (ORGANSKI ZAKONI S NAZIVOM USTAVNI ZAKONI)

- 2/3 većina, ali nije ustavotvorni postupak
- Zbog važnosti materije koju uređuju naziv „ustavni zakon“
 - uređivanje nacionalnih prava
 - razrada Ustavom utvrđenih ljudskih prava i temeljnih sloboda
- *Falsa nominatio* – greška u nazivu; ali nema veze jer ih Ustavni sud ne ocjenjuje po imenu, već po sadržaju

Organski zakoni

- Zakonski akti koje po posebnom postupku i posebnom većinom (**natpolovična većina SVIH – KVALIFICIRANA VEĆINA**) donosi zakonodavno tijelo (Hrvatski sabor)
- Treba biti postignut veći stupanj sigurnosti unutar zakonodavnog tijela

Loi organique – franc. Naziv – zakoni za uspostavljanje državnih organa

Vrste

Dvije kategorije organskih zakona (2):

- 1) **Organski zakoni koji se donose 2/3 većinom SVIH zastupnika**
 - Organski zakoni kojima se uređuju **nacionalna prava** – posebna prava pripadnika nacionalnih manjina
 - Ista većina i za promjenu ustava, ali razlikuje se postupak (revizijski i zakonodavni)
- 2) **Organski zakoni koji se donose kvalificiranom većinom**

- Razrađuju Ustavom utvrđena ljudska prava i temeljne slobode
- Izborni sustav
- Ustrojstvo, djelokrug i način rada državnih tijela
- Ustrojstvo, djelokrug i način rada lokalnih (regionalnih) samouprava

Ograničeni pravni učinak hijerarhije unutar zakonodavstva

- Problem: svi zakoni se do neke mjere mogu interpretirati na način da za predmet imaju ljudska prava i temeljne slobode
- Morala se postaviti granica; u suprotnom svaki bi se zakon mogao tretirati i kao „obični“ i kao organski
- **ZAKLJUČAK: organski je zakon samo onaj zakon kojem su temeljni predmet uređenja pojedino ili pojedina Ustavom utvrđena osobna i politička prava i slobode čovjeka!**

Obični zakoni

- Zakoni koji se donose na sjednici **natpolovičnom većinom KVORUMA**
- I takvi zakoni su **izvori ustavnog prava** ukoliko razrađuju **odredbe o ljudskim pravima i temeljnim slobodama** te **ustrojstvu državne vlasti, izbornom sustavu i sustavu lokalne samouprave**
- Asd

Poslovnici državnih tijela

- Poslovnici najviših državnih tijela (Hrvatskog sabora) važan su izvor ustavnog prava u suvremenim demokratskim državama
- Poslovnike donose **članovi natpolovičnom većinom**
- Razrađuju se zakonske i ustavne norme o načinu rada državnih tijela
- **Poslovnik Hrvatskog sabora donosi se natpolovičnom većinom SVIH članova – kvalificirana većina**
- Poslovnici drugih državnih tijela su **podzakonski akti**

PODZAKONSKI PROPISI

Uredbe sa zakonskom snagom/uredbe iz nužde

Uredba – opći naziv za PROPIS koji donose izvršna tijela

Uredbe iz nužde:

- Formalno su podzakonski pravni propisi
- Privremeno i uvjetno imaju snagu zakona
- U slučaju poremećaja u državi; izvršna vlast može donositi uredbe iz nužde
- Kako je spas domovine **najviši zakon**; izvanredna stanja mogu zahtijevati privremeno ograničavanje temeljnih prava i sloboda
- **Predsjednik republike tijekom ratnog stanja može donositi uredbe iz nužde, na prijedlog vlade i potpis predsjednika vlade**

Ostali podzakonski propisi

- Mogu se javiti kao izvori ustavnog prava u slučajevima kada na temelju ustavne ovlasti ili ovlasti sadržane u zakonima

Propisi mjesne, lokalne i područne samouprave

- Lokalna samouprava – pravo građana u njihovim lokalnim zajednicama i kao oblik ograničavanja središnje državne vlasti
- Propisi koje donose tijela lokalne zajednice **moraju biti u skladu s Ustavom, ne smiju biti u suprotnosti za zakonom**

VANJSKI IZVORI USTAVNOG PRAVA

Primat i izravan učinak prava Europske unije

- Ulaskom Hrvatske u EU 1.7.2013., pravo Europske unije u potpunosti stupa na snagu i primjenjuje se

- **Izravan učinak**
- **Nadređenost unutarnjem pravu** (Eu propisi imaju prednost u primjeni)

Međunarodno pravo

- **Monoističko shvaćanje** – priznanje jedinstvenosti pravnih poredaka, primat ima međunarodno pravo

II. DONOŠENJE I MIJENJANJE USTAVA

1. SUPERMACIJA USTAVA

Pravni razlog najviše snage? – postupak donošenja i promjene – različito od zakonodavnog postupka

Politički razlog? – stabilnost

- Viši stupanj suglasja radi kompleksnijeg postupka

Ustav donosi narod kao izvor i nositelj sve vlasti, dok zakone donosi predstavničko tijelo, na temelju i u granicama ustavne ovlasti. Stoga su državna tijela podvrgnuta Ustavu kao izradu volje naroda.

2. ZABRANA MIJENJANJA USTAVNIH NORMI

Trajna zabrana svih ustavnih promjena: ideja o „kraju povijesti“

- Vođe revolucija u 18. st. kao obrazovani pojedinci svjesni su bili da ne mogu napraviti nepromjenjiv Ustav
- Komunistički revolucionari su bili skloni o ideji kraja klasnog društva → od tog ništa
-

Zabrana ustavne promjene na određeno vrijeme

- Više smisla nego prethodna točka
- U cilju stabilizacije novog poretka mogu se zabraniti promjene na određen (kratak) vremenski period
→ *ustav SAD-a iz 1787. godine zabranio je promjene nekih odredbi članka 1 koje se tiču useljavanja*
- Rokovi ne smiju biti predugački, a sa zabranama treba oprezno i mudro

Trajna zabrana promjene određenih odredbi

- Neki ustavi TRAJNO zabranili mijenjanje ODREĐENIH NORMI
U Ustav RH je 1997. unesena trajna zabrana pokretanja postupka koji bi mogao voditi obnavljanju „jugoslavenskog državnog zajedništva“ odnosno bilo kojeg oblika „balkanske državne sveze“!

3. POSTUPAK USTAVNE PROMJENE

Teorija razlikuje 2 vrste (2):

- 1) **Ustavna revizija** – bitna, značajna, velika promjena ustava
- 2) **Ustavna promjena** – amandman; korekcija

4 VRSTE:

1. Revizijski sustav neposrednog odlučivanja birača
2. Revizijski sustav odlučivanja predstavničkih tijela
3. Revizijski sustav unitarnih država
4. Revizijski sustav složenih država i državnih zajednica

4. USTAVOTVORNI REFERENDUM

a) **Apsolutno obvezatni ustavotvorni referendum**

- Zahtijevanje da se svaka promjena ustava donese na referendumu

b) Relativno obvezatni ustavotvorni referendum

- Kada samo pojedine odredbe ustava podliježu referendumskoj odluci

c) Fakultativni ustavotvorni referendum

- Kad se referendumska odluka predviđa kao alternativa odluci predstavničkog tijela o bilo kojoj promjeni ustava

5. USTAVNA REVIZIJA ODLUKOM PREDSTAVNIČKOG TIJELA

- Najveći broj država propisuje da o njihovu mijenjanju odlučuje redovito zakonodavno predstavničko tijelo – isto ono koje i donosi zakon
- **Uvjeti i postupak izmjene otežani** naspram zakonodavnog postupka
- Neki ustavi propisuju da se redovito predstavničko tijelo, nakon što je revizija ustava pokrenuta i načelno razmotrena, **raspušta**, te odluku donosi novo predstavničko tijelo
- **Kvalificiran kvorum, višestruki postupak, kvalificirana većina**

6. REVIZIJSKI SUSTAV SLOŽENE DRŽAVE I DRŽAVNE ZAJEDNICE

7. REVIZIJA (PROMJENA) USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE (URH)

OSNOVNE INSTITUCIJE DEMOKRATSKE USTAVNOSTI

IZBORNI SUSTAVI 1

- Kako translirati ostvarene glasove u parlament?

1. Većinski sustav

1) Apsolutna većina (50% + 1 svih)

- Male izborne jedinice (bira se 1 zastupnik); velika je gdje se bira 3 ili više kandidata
- Stroži/blazi oblik;
- Obično provedba u DVA (2) kruga:
 - balotaža – prekid s tradicijom javnog glasanja (uvođenjem tajnog glasanja)
 - u prvom krugu osvaja onaj tko dobije 50% + 1 glasova koji su izašli
 - velika je sansa da na prvom krugu neće dobit
 - 2 krug; ulaze 2 kandidata s najboljim rezultatu u prvom; *ustav ne propisuje kojom većinom se bira u drugom krugu -> logično je da se bira relativnom većinom (jer su samo 2 kandidata)*
- Škoro sjebo što je reko da njegovi predaju nevažeće

2) Relativna većina

- Bitno je bit onaj s najviše glasova; nebitno koliko, samo da si prvi
- *First past the post! – Single member plurality voting*
- Koristi se za donji dom britanskog parlamenta i američkog kongresa; u ta 2 sustava cijela država je podijeljena na male izborne jedinice (**constituencies**); u svakoj izbornoj jedinici dobiva onaj tko ima relativnu većinu
- Primjenjuje se samo za male izborne jedinice; bilo bi nepošteno drukčije; *kad imamo velike jedinice, cilja se na pravednost i razmjernost*

Duvergerov zakon: dvostranački sustav (polarizacija); „*every vote not cast for the runner up is a vote for the winner*“ – Bush

IZBORNI SUSTAVI 2

2. Sustavi razmjernog predstavnštva

- Ne može se primjenjivati na malim jedinicama
- Samo na velikim (3 ili više zastupnika)
- Pravičniji – pošteniji prema malim strankama koje mogu preći prag i ostvariti barem jedan mandat
- Vlade su uglavnom koalicijske

MODELI:

1) **Izborni količnik** (**Hareova metoda**) u kombinaciji sa STV (*single transferrable vote*)

- ***Biračka masa + broj zastupnika u predstavničkom tijelom = izborni količnik („Hareova kvota“)***
- ***Broj glasova za pojedinu listu + i. količnik = broj zastupnika s te liste***
- Pr. 100K ljudi glasalo za 100 mjesta u parlamentu; i.kolicnik je 1000
→ ako 100k ljudi glasa, svaka stranka koja ima 1000 glasova ima 1 mjesto u predstavničkom tijelu

2) D'Hondtov sustav

- Izborni prag
- Uspjeh malih stranaka
→ simulacija sukobljavanja
→ koaliranje – „konfederativni ustroj vlade“
- Pr. Nađemo biračku masu (broj glasova koje je svaka lista osvojila u jedinici); D'Hondt se provodi za svaku izbornu jedinicu; uzmemo

biračku masu svake liste, dijelimo za svaku stranku u toj jedinici; npr. dijelimo 14 mjesta za 5 stanaka; dobili bi tablicu sa 70 mjesta ($15 \cdot 4$); tražimo 14 najvećih brojeva

IZBORNI SUSTAVI 3

Vezane liste – građani ne poznaju kandidate, ne mogu određivati njihov redoslijed (primat vodstvu stranke); po radu kako su navedeni, tako ulaze u Sabor; *osim ako je netko osvojio dodatan broj preferencijalnih glasova*

Preferencijalno glasovanje – građani zaokružuju kandidata kojeg specifično žele

- Osoba sa liste treba dobiti minimalno **10% biračke mase** te liste
- Ako je tipa lista dobila 3 mandata, a broj 11 je dobio preferencijalne; broj 3 otpada, na njegovo mjesto stiže broj 11

IZBORNI SUSTAVI 4

Izborne jedinice

- JLRS ili posebne teritorijalne jedinice?
- *Gerrymandering?* 1812. – **packing** (obuhvaćanje birača jedne opcije i stavimo ih u jednu jedinicu) i **cracking** (razlomit koncentraciju jednih birača u više izbornih jedinica) – manipuliranje granicama izbornih jedinica
- Mora iz toga postojat politika
- *Zakon o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Hrvatski sabor*
- Trebaju bit približno jednake
- U RH smiju odstupat 5% (razlika IX i IV je 100k, što je gotovo 18%)

Pro tip: po broju odluke ustavnog suda možemo znat što se događa u2 – podzakonski itd...; bitna nadležnost kad USUD primjeti srajne u RH sustavu – rimsko V

Popisi birača

- Neuredni popisi, zlouporabe, dvostruko državljanstvo :D...
- Sustav registracije za izbore (SAD)
- Zakon o registru birača (NN 114/12) **≠ popis birača**

Moore v. Harper – 2023 – prati što se događa

REFERENDUM 1

Čl. ½ URH: vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu, kao zajednici slobodnih i ravnopravnih državljana

Čl. 1/3 URH: narod ostvaruje vlast izborom svojih predstavnika i neposrednim odlučivanjem

- Dopuna/korektiv
- Ravnoteža
- Političko osvještavanje/aktiviranje građana
- Jačanje demokratskog legitimiteta odluka
- Mogu biti:
 - 1) **Obavezni**; čl. 142. obavezan prije nego stupi odluka o ulasku/izlasku u neku državnu zajednicu – JEDAN JEDINI
 - 2) **Fakultativan**; ustavotvorni, zakonodavni, „o drugim pitanjima“ – čl. 87

REFERENDUM 2

Čl. 87. URH

- Neposredno odlučivanje, tajno glasovanje, „DA“ ili „NE“ – **osnovni oblik neposredne demokracije**

Vrste:

- Širina pol. Zajednice: državni/lokalni
- Predmet odlučivanja:
 - 1) Ustavotvorni
 - 2) Zakonodavni
 - 3) „O udruživanju/razdruživanju“
 - 4) „O nekom drugom pitanju nadležnosti Hrvatskog sabora “
- Pravna narav odluke: **obvezujući/savjetodavni**

REFERENDUM 3

Ustavne granice referendumskog odlučivanja:

- Konstitucionalizam – ograničavanje **svakog nositelja vlasti, uključujući narod**
- Referendumom se ne može odlučivati o svakom pitanju
 - Neprikladno za referendum- složena pitanja („ustavni rezervati“):
 - proračunska materija
 - temeljna prava i slobode
 - obrana i nacionalna sigurnost
 - Provedba MU
 - pol. Akti
 - postupci sa proceduralnim jamstvima
- ***Nedopušteno odlučivanje čak i USTAVOTVORCU – ustavni identitet***
- Populizam „majoritarni ekscesi“ – „ustav“ je samo „demokratski“ ustav
 - RH – 2001. i Haški sud

→ Referendum o ćirilici

- Djelovanje *praeter constitutione* – vezarićka diktatura/plebiscit
→ Škoro i Ustav kao „zbirka lijepih želja malog Perice“

USTROJSTVO I ODGOVORNOST VLASTI

ODGOVORNA VLAST 1

- *Lijphart* – najvažnije odluke su izbor: **izbornog sustava i modela organizacije vlasti (4)**

Skupstinski sustav – dominira skupstina (zakonodavne)

Parlamentarni – dominira vlada (izvrsna vlast)

Predsjednički – nitko ne dominira, svi jednaki

Polupredsjednički – predsjednik dominira

- Kako imati „energićnu“, ali odgovornu vlast? (poduzetna, reagira na podražaje, ali i odgovorna)

Parlament **nikad nije bio božansko tijelo**, uvijek je bio skupina ljudi razlićitih pozadina, nikakve VELIKE rasprave, nikakav prevelik intelektualni rad

→ u suvremenim demokracijama → **dominacija egzekutive** – brzo i pravilno reagiranje u stanju krize

→ **granice moći zakonodavnog tijela**: „parlamenarizam je poslušnost prema vodstvu“ (*Bagehot*) – vlast se teži koncentrirati (*W. Wilson*)

→ „*Prime minister in cabinet*“

→ **Položaj parlamenta u suvremenim demokracijama**:

→ mit o supremaciji zakonodavnog tijela / zlatnom dobu legislature

→ opozicija nije zakonodavna izvršna vlast, nego vladajuća vlast kontrolna vlast

→ rat protiv terorizma – „odustajanje od demokratskih luksuza prošlosti“

Ispravan motiv ne znači i ispravan postupak

ODGOVORNA VLAST 2

- Suvremena administrativna država – nemoć parlamenta da nadzire
→ države iliberalnog konstitucionalizma – administracija kao temelj „*capture*“ teorije/prakse

Preporuke za ostvarenje odgovornosti

- **Moralne** – promjena stavova zastupnika (Norton)
- *Birch* – odgovornost pred **javnim mijenjem**; vođenje **konzistentne i razumne politike, polaganje računa** zastupnicima i biračima
- **Institucionalne** – dioba vlasti *unutar* same egzekutive, formalizirani postupci nadzora, sprječavanje sukoba interesa
- **Periodična smjena stranaka na vlasti**
- **Kaznena odgovornost ministara** – čl. 34. Zakona o Vladi
- 2005. – nema širenja kruga osoba štićenih imunitetom
- 2018. – širi se imunitet na članove vlade
- 2022. – na pritisak Vijeća Europe – novi stavak – imunitet neće postojati ako postoji optužba za koruptivno djelo koje se goni po službenoj dužnosti

PREDSJEDNIČKI SUSTAV

Položaj predsjednika SAD-a

- Izvršna vlast (unicefalna – jedna glava; predsjednik objedinjava funkcije koje u parlamentarnim demokracijama objedinjuju predsjednik i vlada)
- *Realno* neposredni izbori (na papiru posredni)
- Državni poglavar (*chief state*)
- *Commander in chief*
- *Chief diplomat*

- Ne radi se o **mehaničkoj** diobi vlasti, nego o sustavu ***checks and balances*** – **MEĐUDJELOVANJE** različitih državnih tijela; ne stavlja se nitko u centar (ni vlada, ni predsjednik, ni zakonodavno tijelo)
- Sve grane vlasti ravnopravne, ali mehanički nisu odjeljenje, nego zadiru jedna u drugu

- „*Separated but shared powers*“ – odijeljene vlasti uz sudjelovanje u obavljanju dužnosti

KONGRES

- **Bikameralno tijelo** – zašto? – *founding fathers* se bojali dominacije zakonodavne vlasti, ne izvršne; zakonodavna prepolovljena radi oslabljenja

- SENAT

- 100 članova (svaka država po 2, osim DCa) na 6 godina (svakih 2 godine se 1/3 promjeni)
- stariji od 30, minimalno 9 god državljanima
- neposredni izbori uvedeni 17. amandmanom

- HOUSE OF REPRESENTATIVES

- 435 članova (435 okruga) (1 čl/30k stan)
- DC, Samoa, Guam, Djevičanski otoci, Marijanski otoci šalju po 1 „promatrača“
- mandat je 2 godine, kongresmeni moraju imati više od 25 godina, 7+ godina biti državljani
- Svaki saziv Doma = novi Kongres – 3.1.2021. počeo s radom 117. Kongres (1. od 1789.-1791)
 - izbori 8.11.2022. (prvi utorak nakon prvog ponedjeljka u 11. mjesecu)
 - Klasa 3 + jedno mjesto iz klase 2
- Oba doma moraju izglasati zakon/proračun, zakonodavna inicijativa samo članovima domova
- Zakoni financijske prirode kreću iz donjeg doma – to ih se tiče, oni su *taxpayers (tax bills, spending bills)*
- Na čelu domova:
 - SENAT: predsjedava mu potpredsjednica SAD-a/*President pro tempore*
 - HR: „*speaker of the House*“ (predstavnik većinske stranke – već 4. mandat Nancy Pelosi)

Predsjednik SAD-a

IZBOR:

- Minimalno 35 godina
- Državljanstvo od rođenja, 14 god. Boravak u SADu
- 2 mandata max
- (ne)posredan izbor
 - **ELEKTORI** i *Electoral College* (538 članova)
 - elektori biraju stranke (*primary (open/closed)*) za predstavnike, pa nacionalna konvencija)

- **winner takes all** sustav (48 država – Maine/Nebraska **ne**)
- 1. ponedjeljak nakon 2. srijede u prosincu + *vote certification* u Kongresu
- **Faithless electors** – obećaju glasati za jednog kandidata, ali kada ih izaberu glasaju za drugog
 - Vrhovni sud zabranio da se poništi njihov glas, ostaje; jedino može biti novčana/zatvorska kazna
 - 21 država + DC, ali većinom *lex imperfecta*
- **Popular vote** vs. **EC. Vote**: Gore v. Bush, Trump v. Clinton (Trump s 3 mil. Glasova **PV** manje od Hillary, dobio izbore zahvaljujući većem broju **ECV**)
- U slučaju izjednačenosti, predsjednika **bira HoR** (svaka država 1 glas), potpredsjednika Senat

Ustavni položaj predsjednika

- Izvršna vlast (*chief executive*)
- Državni poglavar (*head of state*)
- Vrhovni zapovjednik (*commander in chief*)
- Vođenje vanjske politike (*Chief diplomat*)

Posebna kaznena odgovornost: „*treason, bribery and other high crimes and misdemeanors*“ u postupku **IMPEACHMENT** – Johnson, Clinton, Trump 2020. i 2021.

- U slučaju privremene/trajne nesposobnosti, preuzima **potpredsjednik** – utvrđuje Kongres s 2/3 glasova u domovima
- Ako potpredsjednik napusti položaj, predsjednik imenuje novog (potvrda (1/2) + 1 glasova u oba doma)

Kabinet

- **Amerika nema vladu**, nego ima unicefalnog predsjednika i njegove savjetnike
- Kabinet je **savjetodavno tijelo**

- „Secretaries“ imenuje Predsjednik, potvrđuje Senat
- Nekompaktibilnost sa članstvom u domu
- „EXECUTIVE OFFICES OF THE PRESIDENT“ – specijalizirani uredi izdvojeni iz savezne administracije
→ *White House Office, Council of Economix Advisers, National Securty Council, Office of Management and Budget*

CHECKS AND BALANCES

Zakonodavna djelatnost

- Predsjednik nema pravo zakonodavne inicijative, ali izlaže prijedloge zakona – preko stranke i zastupnika – *State of the Union address*
- **Pravo veta:**
 - a) Standardni veto – predsjednik ima 10 dana da reagira, ako potpiše zakon stupa na snagu, ako uloži veto – vraća se kongresu; ako ne reagira postaje zakon; ako nema kome vratiti (ako kongres ne zasjeda) onda neće stupiti na snagu – b) **pocket veto**
 - b) **Line-item veto** – neustavan, veto se mora staviti na kompletan zakon
- Veto domovi zaobilaze **2/3 većinom u OBA DOMA**
- Vrhovni sud nadzire ustavnost akata Kongresa
- Kongres zaobilazi odluku SC-a ponovnim izglasavanjem – moguća i izmjena Ustava!
- **Državni proračun:** kongres ima „vlast novčanika“ – utjecaj na političke odluke i njihovu provedbu; kongresni odbori odlučuju o dodjeli sredstava

Imenovanja i razrješenja

- Predsjednik imenuje: **savezne tajnike, čelnike RA, federalne suce, ambasadore/konzule**
- Problem razrješenja: neograničeno pravo ili privola Senata?
 → neograničeno: *Myres v. US* 1926
 → Suglasnost: *Humpbrey's Executors v. US* 1935

Delegirano zakonodavstvo

- Sve zakonodavne ovlasti pripadaju kongresu – regulatorne agencije?
- „*Cogress veto*“ i „*Chadba v INS*“
- Danas „*Report and wait procedure*“

Vanjska politika

- **Međunarodni ugovori:** traže potvrdu 2/3 Senata – povijesno niske razine za Obame i Trumpa
- ***Executive agreements*** :
 a) ***Sole executive agreements***
 b) ***Congressional executive agreements***

Obrana i vođenje rata

- Nadležnost dijele Predsjednik i Kongres
- Kongres objavljuje rat, oprema vojsku, odlučuje o sredstvima za njeno korištenje
- Predsjednik kao CIC naređuje konkretno angažiranje vojske
- *Zakon o ratnim ovlastima*, 1973.:
 → Kad se postrojbe opremljene za borbu dovode u situacije koje mogu rezultirati neprijateljstvima; **Predsjednik treba**:
 → Izvijestiti Kongres u 48h
 → U roku od 60 dana od prvog izvješća dovršiti akcije i povući jedinice (ekstra 30 dana ako se ne mogu odmah sigurno povući), **osim ako Kongres**:
 → posebnom odlukom produži ovlast Predsjedniku preko 60 dana

- donese AUMF – posljednja iz 2002.
- objavi rat
- ne bude u mogućnosti sastati se zbog napada na zemlju
- Izvještavati Kongres dok se jedinice nalaze u toj situaciji, a najmanje svakih 6 mjeseci
- U svako doba Kongres može rezolucijom narediti prekid neprijateljstva i povlačenje

FEDERALIZAM I SLOŽENE DRŽAVNE ZAJEDNICE

- Ne postoje 2 ista parlamentarna sustava
- Jedna karakteristika koja spaja sve parlamentarne sustave – **u bilo kojem trenutku parlament može smijeniti vladu glasovanjem**
- Nema jednog sveobuhvatnog načela; stotine definicija federalizma; korijen potječe od latinskog: *fedus* – savez, savezništvo, ugovor

„Vladu“ ne koristimo na lokalnoj razini

→ uvijek se misli o državnoj vladi (**državna razina**)

Svaki federalni sustav ima **federalnu vladu i konstitutivne jedinice** (jedinice koje čine federalnu vladu; to nisu općine, gradovi ni županije; mogu se različito zvati: *pokrajine, land, države...*)

KONSTITUCIONALIZAM **iznimno važan** za federalne države; bez kodificiranog ustava se ne može u federalnoj državi!!!

Slajd 1

Federalizam

- 1) Postoje 2 razine vlada, na istom prostoru
- 2) Središnja zajednička **federalna vlada** i vlade konstitutivnih jedinica koje čine federalni sustav
→ federalna vlada – pojam vlade koji postoji na supranacionalnoj razini
- 3) **Konstitutivne jedinice** federalnog sustava ne mogu biti ukinute ili teritorijalno izmijenjene bez njihove suglasnosti
→ bitno obilježje konstitutivnosti

- po tome se razlikuju od jedinica lokalne samouprave (imaju samoupravu, ali ih propisom središnja vlada može ukinuti/izmijeniti; što nije slučaj sa konstitutivnim jedinicama)
- 4) Svaka razina vlada ima određene **samostalne ovlasti**
- različite razine upravljanja postoje u svakoj državi, ali ih može mijenjati središnja vlast
- u federalnoj državi, ovlasti koje imaju konstitutivne jedinice i ovlasti koje ima središnja vlada, ne mogu se mijenjati osim putem **ustava** u kojoj izmjeni sudjeluju oba tijela
- 5) **Sustav objedinjuje** u sebi načela zajedničke vladavine (*shared rule*) i samouprave (*self-rule*)
- svaki federalni sustav ima te dvije značajke (*self* i *shared rule*)
- obje jedinice žele zajednički vršiti vlast (*shared rule*), u nekom djelu žele biti potpuno neovisne i samostalne (*self rule*)
- moraju postojati oba načela zajedno, teško egzistiraju, ali moraju postojati
- tjeraju države da neke ovlasti zajedno riješe – ono gdje države procjene da ih samostalno ne mogu to riješiti, a zajednički će profitirati
- ovlasti koje štite neovisnost, samostalnost država koje se povezuju da bi načinili zajednički saveznu vladu
- **motiv očuvanja vlastite egzistencije najvažniji od svih**
- 6) Postojanje i funkcioniranje federalnog sustava definirano je **ugovorom, ustavom, odnosno ustavnim ugovorom**, u čijem donošenju obvezno sudjeluju konstitutivne jedinice

Slajd 2

Federacija i konfederacija

- Razlikovanje u pravnoj teoriji
- 1. pravni temelj zajednice – ugovor ili ustav – način odlučivanja, pravo na odcjepljenje

- Ima li EU „ustavni ugovor“ kao zajednica država *sui generis*
- 2. pravni odnos tijela zajednice prema građanima – obvezuju li odluke zajedničkih tijela neposredno građane?
- Status udruženih država u međunarodnom pravu – konfederacija za razliku od federacije nije subjekt međunarodnog prava (ali posebnost Američke konfederacije, EU)

Slajd 3

Federacija i konfederacija

- **FEDERACIJA** – savezna država, federalna država (njem. **Bundestaat**)
- Federacija je određeno „institucionalno uređenje, koje ima oblik suverene države i razlikuje se od drugih takvih država jedino zbog činjenice da njena središnja vlada inkorporira regionalne jedinice u svoje procedure odlučivanja na nekom ustavom utvrđenom temelju“ (*Preston King*)
- **KONFEDERACIJA** – savez država (njem. **Staatenbund**)
- Države zadržavaju međunarodno-pravni subjektivitet, konfederalni ugovor kao temelj saveza, u pravilu dominantno razlozi obrane i sigurnosti (Nizozemska konfederacija, Švicarska konfederacija, Članci o konfederaciji američkih država, Njemačka konfederacija), u pravilu konfederaciju **karakterizira visokog stupnja suglasnosti u odlukama** (često jednoglasnost kod promjena ugovora), odluke koje obvezuju države, a ne neposredno njihove građane
- Danas određeni analitičari osporavaju podjelu **konfederacija-federacija** –
- **BUND ili Federation** – teorija Carla Schmidta – istinski savez ili **Bund** uvijek je ustavni ugovor pristupajućih država u kojem i savez i država zadržavaju ustavnu autonomiju a pitanje suverenosti ostaje zamagljeno

HRVATSKI SABOR

Hrvatski sabor

- Predstavničko tijelo građana i nositelj zakonodavne vlasti
- Ustavotvorac
- Zakonodavac
- Nadziratelj izvršne vlasti

→ sabor gotovo monopolizirao ulogu ustavotvorca

- Biraju hrvatski državljani 18+ (*ide se u smjeru prema 16, negdje samo lokalni, a negdje i nacionalni izbori*)
 - dominantnu ulogu zasad imaju starije generacije; vlade više brinu o njima jer su većina biračkog tijela
 - mlađe generacije „zapostavljene“ (em što ih je malo, em što smiju glasovati tek s navršених 18)
 - možda će mladi stvoriti naviku „demokracije“ ako idu s roditeljima na izbore
 - ljudi nemaju naviku/političku kulturu u RH (zapadne države imaju jako dobro razvijenu (70-80% izlaznosti; RH 40ak% max))
- Opće, neposredno i jednako biračko pravo
- Izjednačeno aktivno i pasivno biračko pravo
 - to je plus za građane – s 18 godina se možemo **birati i biti birani** (na bilo kojoj razini, bilo lokalnoj, bilo državnoj)
- Slobodan parlamentarni mandat
- Specifičnosti: posebne zastupnike biraju državljani s prebivalištem izvan zemlje i pripadnici nacionalnih manjina

Hrvatski sabor 1993-2001.

- Dvodomna struktura
- **Zastupnički i županijski dom**
- Županijski dom kao drugi dom sabora
 - Predstavništvo županija kao jedinica teritorijalne (regionalne) samouprave (svaka županija po 3 zastupnika + 5

imenuje predsjednik Republike + bivši predsjednik Republike)

→ ubrzo se pokazao nebitnim; predložili ga Ameri Tuđmanu

IZBORNI SUSTAV – jedan od 2 segmenta ustavnog prava; jako bitan, dolazi na usmenom sigurno (2 najvažnije komponente koje definiraju sustav: 1) izborni sustav + 2) odnos izvršne i zakonodavne vlasti(4 tipa; *predsjednički, parlamentarni...*))

Izbori za Hrvatski sabor (zastupnički dom do 2000.)

U 90tim godinama jako česte promjene (svaki izbori == novi izborni zakon)

Važna stvar za Hrvatsku i ostale: izbori za parlament vrlo često nisu ugrađeni u USTAVNI TEKST! – ništa ne piše o načinu biranja

→ većinski izborni sustav: dvostranačje (**naglašena prednost 2 najjače stranke**) → stabilnost vlade, biranje u malim jedinicama (po 1 zastupnik)

→ teritorijalna jedinica se administrativno poklapa sa općinom, gradom, županijom ili državom

- Brojne promjene izbornog sustava:

- **1990.** dvokružni većinski sustav
- **1992.** mješoviti većinsko-razmjerni sustav (60 zastupnika u jednomandatnim izbornim jedinicama + 60 zastupnika razmjerno na razini države D'Hondtovu sustavu)
- **1995.** mješoviti većinsko-razmjerni sustav (28 zastupnika u jednomandatnim izbornim jedinicama + 80 zastupnika razmjerno na razini države po D'Hondtovu sustavu)

- **1999.** – razmjerni sustav s 10 izbornih jedinica + 11. izborna jedinica za građane izvan RH + 8 zastupnika **nacionalnih manjina** (jednokružni većinski izborni sustav)

→ izborne jedinice za parlament se NE poklapaju teritorijalno sa županijama/gradovima... (10+1)

→ **cilj izbornih sustava**: da stranke u parlament uđu razmjerno s brojem glasova koje dobiju

→ izborne jedinice – regionalizacija saborskih zastupnika (da nemamo sabor gdje je najviše zastupnika iz npr. Zagreba/Slavonije/...)

Zašto u Ustavu piše za 3 zastupnika za manjine? – pojavilo se najkompleksnije pitanje: *trebaju li državljani u inozemstvu imat zastupnike u Hrvatskom Saboru*

→ Hrvatska ima velik broj zastupnika manjina naspram ostalih (Slovenija:2);

→ 3 zastupnika Srbi; ostali po 1 (sveukupno 8 (3+ostali))

→ broj birača po jedinicama nije jednak

→ jednako pravo glasa → svaki glas ima jednaku težinu; nitko nema 2 glasa nego svatko po 1 – **načelo jednakog prava glasa**

→ **Jednaka težina**: kad glasamo (bez obzira na izbornu jedinicu), mora imati jednaku težinu – utjecaj na izbor zastupnika kao glas bilo koje druge osobe

→ bilo važno kod izbornih okruga u Americi (svaki okrug načelno jednak broj birača)

→ odstupanje negdje može biti 5-7%; treba poštivati načelno i administrativne jedinice (povezani su na određen način)

→ PRAVILO JE: JEDNA OSOBA - JEDAN GLAS

→ naš zakon je predvidio da odstupanje birača u izbornim jedinicama može biti maksimalno $\pm 5\%$

→ **razlike se bitno povećale u RH**

→ danas je 30% razlika (nije po zakonu)

→ Hrvatska provodi **NEUSTAVNE** parlamentarne izbore

→ razlika između IV. Jedinice i IX. Jedinice je 30% → **ne poštuje se jednako pravo glasa** (9. bi trebala 12, a 4 16 – onda bi neki dijelovi manje, neki više)

→ o tome se ozbiljno rasprava više od 1 desetljeća

→ Pitanje USTAVNOSTI izbora za hrvatski Sabor

→ **rasprava 2010**; 1. prijedlog: ukidanje zakona o izbornim jedinicama (ustavni sud to nije napravio, nego Saboru poslao izvješće koje Sabor nije uvažio, do danas isti zakon; očito se neće mijenjati ni za iduće izbore, izborni zakon se ne mijenja 1 god prije izbora (sad bi morali najkasnije do lipnja 2023));

Izborne jedinice – Grad Zagreb

- Najveći problem izbornih jedinica
- Mogao komotno na 2 izborne jedinice; podijeljen na 4
 - 1. izborna – Zagreb; ostale povezane s ostalim dijelovima RH (2., 6., 7.)
 - po zakonu bi se trebale držati administrativne podjele (u svijetu uglavnom su glavni gradovi zasebne izborne jedinice)
- GERRYMANDERING (evidentan na primjeru grada Zagreba)

Sabor – većina i opozicija

- Vlada mora imati povjerenje većine zastupnika (76)
- Izbori 2020: parlamentarna većina 76 zastupnika (683902 glasa), opozicija 75 (902214 glasa)
 - broj koji podržava Vladu se može povećati (netko tko je u opoziciji može preći u vodeću stranku (logično))

→ najvažnija zadaća svakog zastupnika je ostati 4 godine u saboru

→ vlast ne jebe moral

Uzroci narušavanja načela razmjernosti

- Izborne jedinice – **odstupanje broja birača iznad 30%, neustavni izbori 2020?** prema izvješću Ustavnog suda iz 2010.
- Velik gubitak glasova ispod izbornog prava od 5% - u izborima 2011. čak **26% izgubljenih glasova**, 2020. oko 10%
 - 2020. „izgubljeno“ 200k glasačkih listića – **netko glasao za opciju koja nije dobila +5% glasova**
 - može se dogoditi da se pređe 5%, ali da se ne uđe u Sabor = matematička komponenta (ako imamo 14 zastupnika u nekoj jedinici, i dobijemo 5% glasova, ne postoji jamstvo da ćemo dobit **mjesto u Saboru**)
- Veliki broj stranka u izborima – dovodi do rasipanja glasova (izborni prag 5%)
- Predizborne koalicije – razlog: preskočiti izborni prag od 5%
- Razmrmljenost Sabora – 16 klubova zastupnika, 23 stranke
 - Za usporedbu, Njemačka ima 6 stranaka
 - **Što je klub zastupnika?** Određeni broj zastupnika koji se formiraju radi stjecanja određenih prava prema poslovniku hrvatskog Sabora (*pravo na prostor, stručnu pomoć u Saboru, kod rasprava imaju pravo na izlaganja u ime kluba (pored izlaganja pojedinaca), pravo na određeni broj predsjednika/potpredsjednika radnih tijela; stranačka frakcija koja kao cjelina zadržava određene stavove te stranke te kad govori u ime kluba govori u ime te stranke*)
 - 2 vrste govora:
 - 1) Kad govorite ispred kluba: ide se ispred Jandrokovića (10 min)
 - 2) Kad se govori individualno: s mjesta u Saboru (5 min)

- Promjene političkog statusa zastupnika – nove stranke, klubovi zastupnika, prelasci u parlamentarnu većinu → „žetončići“

→ pobjednička stranka dobiva više mandata nego što zaista ima glasova – **svaki izborni sustav favorizira pobjednika**

Otvorena pitanja izbornog sustava

- Izuzetno niska izlaznost birača (45% - 1735077 od 3859481) s tendencijom dugogodišnjeg pada, otežano glasanje u dijaspori, nema glasanja putem pošte
- Prevelik broj stranaka u Saboru (u novom sazivu sabora 23 stranke)

Zasjedanje hrvatskog Sabora

- Čl. 78. URH – Hrvatski sabor zasjeda 2 puta godišnje: 15.1.-15.7., 15.9.-15.12.
- Izvanredno zasjedanje: 1) na zahtjev Predsjednika Republike; 2) na zahtjev Vlade; 3) većine zastupnika, te predsjednik Hrvatskog sabora uz prethodno mišljenje klubova zastupnika
- **Ustavnopravno pitanje: može li se odlučivati o povjerenju Vladi u vrijeme stanke u saborskom zasjedanju?**
→ ispalo da se ne može → *vlada odgovorna saboru 9 mjeseci lol*

Ustrojstvo Hrvatskog sabora 1

- Najbitniji **predsjednik**
 - Uvijek u pravu, nikada ne može pogriješiti, nikada ne prekrši poslovnik, definira dnevni red, upravlja radom Sabora i dnevni redom, odlučuje o sankcijama (1. opomena, 2. opomena, VAN)
 - **Faraonske ovlasti**
 - **Predsjednik je uvijek upravu!**

- 5 potpredsjednika (tekući sastav) – 3 iz parlamentarne većine, 2 opozicija
- Predsjedništvo HS – predsjednik + potpredsjednici
- Klubovi zastupnika – najmanje 3 zastupnika

Ustrojstvo Hrvatskog sabora 2

- Imamo vrlo hijerarhijski sabor
- Na njegov rad utječe vlada i parlamentarna većina
- Opozicija ima djelomične mogućnosti uz pomoć nekih sustavnih elemenata (ali jako mal utjecaj)
→ čitajući poslovnik se čini da vlada ima više prava i ovlasti, ali zapravo nema ništa

Načini odlučivanja HS

Pitanje: o čemu odlučuje kvalificiranom svih zastupnika, o čemu 2/3?

- 3 vrste zakona prema potrebnoj većini:
 - **Obični zakoni** – većina nazočnih zastupnika
 - **Organski zakoni** (ljudska prava i slobode, izborni sustav, ustrojstvo i djelokrug državnih tijela, lokalna samouprava) – **većina svih zastupnika**
 - **Organski zakoni koji uređuju prava nacionalnih manjina** – **2/3 većina SVIH zastupnika**
- 2/3 većina u HS: donošenja i promjena Ustava, Ustavni zakon o ustavnom sudu, odluka o promjeni granica, odluka o djelovanju OSRH van Hrvatske, izbor ustavnih sudaca, prethodna odluka o udruživanju/razdruživanju, ograničenja sloboda i prava u izvanrednim situacijama

→ **rušenje kvoruma** – 76 je minimum;

KLASIČNI I SUVREMENI KONSTITUCIONALIZAM

VELIKI USTAVNI SUSTAVI – FRANCUSKA I SR NJEMAČKA

ČLANAK 3 ZAPAMTIT NAPAMET:

Sloboda, jednakost, nacionalna ravnopravnost i ravnopravnost spolova, mirotvorstvo, socijalna pravda, poštivanje prava čovjeka, nepovredivost vlasništva, očuvanje prirode i čovjekova okoliša, vladavina prava i demokratski višestranački sustav najviše su vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.

- To je koncepcija ustava kao vrednote, ono što smo dobili nakon WW2
- Sloboda, jednakost, ravnopravnost spolova, socijalna pravda
- To je temelj za tumačenje Ustava
- Nakon ww2 nijedan zakon (i da se donese kako treba) pada ako se ogriješio o ustavne vrednote RH
- Najveća tekovina nakon WW2 (Nijemci prvi to tako protumačili)
→ morali, nakon poraza sustava koji prezire čovjeka, oblikovati moderni konstitucionalizam da se taj UŽAS nikada ne ponovi
- Presuda Luth – zakoni moraju biti u skladu s novim zakonima 49. – OSNOVA ZA PRIVATNE OSOBE – mogućnost žalbe i pozivanja na Ustav
- 1919. Weimarski parlamentarizam – republika i Ustav

NEKE TEME:

Špijuniranje sa tehnologijom

Facebook i zaštita podataka

Američki ustavni sud jer ima zanimljive odluke (Roe w ono drugo, 2nd)

KOLOKVIJ:

- Ne svi dobit 5 prepisano, nego radije 2
- Uči

Za iduci utorak ispitna pitanja:

**UTJECAJ NJEMAČKOG USTAVA NA HRVATSKI USTAV!!! KONJU RJEŠI
ZA VIKEND**

1. RAZVITAK USTAVNOSTI U FRANCUSKOJ

Francuska tradicija revolucionarne ustavnosti

- Početak revolucionarnih događaja – 1789. – periodično ponavljanje do 70ih 19. st
→ **nastojanje da se ustavnim dokumentima stabilizira stanje**

USTAVI:

1791. ustav ograničene monarhije;
1793. Montagnarki ustav;
1795. Direktorijalni Ustav;
1815. Ustav (nakon pada Napoleona);
1830. Ustav parlamentarne monarhije;
1848. – 1852. Druga republika;
1852. – 1871. Drugo carstvo; 1875. ustavnim zakonima uspostavljen relativno stabilan parlam. Režim – Treća Republika;
1946. – 1958. De Gaullov Ustav

Temeljna načela sadržana u *Deklaraciji prava čovjeka i građanina* (1789.)

Polupredsjednički sustav

- Ustav 1958. ukida supremaciju legislative u fr. Parlamentarnom sustavu
→ uklanjanje nestabilnosti koja je postojala tijekom 3. i 4. republike

- Sustav supremacije predsjednika
→ u novije vrijeme sustranstvo/kohabitacija (različita vlada i predsjednik)

Traženje stabilnosti

Zašto je došlo do dinamičnih događanja u Francuskoj? – povijesni, društveni i politički čimbenici

Ustavno gledište – Maurice Duverger:

- 1) Razdoblje revolucionarnog udara – 1789. – 1799.
 - Nastojanje pronaći i uspostaviti nove institucije
 - Prekid veza sa starim režimom
- 2) Razdoblje traženja kompromisa – 1799. – 1958
 - Izgradnja novog stabilnog ustavnopravnog sustava
- 3) Razdoblje racionalizacije ustavnog sustava
 - Racionalizacija ustavnog sustava
 - Prilagodba funkcioniranju Europske Unije (2002. 2008. 2010.)

2. RAZVOJ USTAVNOSTI U SR NJEMAČKOJ

Uzorni ustav demokratske tranzicije

- Temeljni zakon 1949.
- Bitne značajke za Europsku i Hrvatsku ustavnost
- Izgradnja demokratskog sustava nakon diktature te proširenje na DR Njemačku – 1990.
- Uspješnost velika
- Temeljni zakon postao normativna podloga ustavne demokracije, zatim i Ustav

Nova institucionalna rješenja

Nove pravne koncepcije i pravno političke teorije

Primjeri izravnog utjecaja na hrvatskog ustavotvorca i praksu

- Utjecaj temeljnih zakona na URH
- S njime su se konzultirali hrvatski ustavotvorci 1990.
→ formulacija čl. 1. i čl. 3
- PRIMJER 1 – praksa Saveznog ustavnog suda (NJ) – uvažava se u hrvatskom Ustavnom sudu
→ **načelo razmjeritosti**
- PRIMJER 2 – **čl. 6** – uređuje načela osnivanja i djelovanja stranaka

Ustavna tranzicija suvremenih europskih država

- Komparacija ustavnih sustava bitna za „predviđanje“ budućnosti hrvatskog demokratskog sustava, **utemeljenog na vladavini prava**
- Cilj nakon 2 rata: **osigurati mir i napredak**
- Do WW2 – slučaj i nasilje
- Od WW2 – razvitak i promjena
- Tradicije država različite; ali generalno ustavni proces jest TPD – **tradicija prema demokraciji**
→ zajedničko i zrelim i novim demokracijama

PAD KOMUNIZMA I DEMOKRATSKA TRANZICIJA

1. USTAVNOST U SOCIJALISTIČKIM ZEMLJAMA

- Ustav Ruske Federacije 1918. i Ustav SSSR-a 1924.
- SVRHA: prikrivanje zbilje jednostranačke ili osobne diktature
- Obrasci: knjiga
- **Ustav i zakoni su na snazi, ali se na njih ne može pozvati svatko, nego samo podobni** (uglavnom članovi partije)
- **Semantički ustavi** – samo se zovu ustavima

2. PAD KOMUNISTIČKIH REŽIMA U EUROPI

- Postoje razlike među tim režimima, ali imaju zajednička obilježja:
kolektivno vlasništvo nad sredstvima za proizvodnju, plansko gospodarstvo, zabrana opozicije, nepostojanje djelotvorne sudbene zaštite
- Intervencije vlasti – gušenje prosvjeda (npr. Hrvatsko proljeće)
- Opor postoj i nakon najtežih slučajeva represije

3. BORBA ZA USTAVNOST U „NOVIM DEMOKRACIJAMA“

„**Ustavna revolucija**“ – nastojanje da se ustavnim promjenama izvedu temeljne i potpune promjene cjelokupnog društvenog sustava

3 složena zadatka za pretvorbu:

- 1) Prijelaz s planske na tržišnu ekonomiju
- 2) Prijelaz iz jednopartijske vladavine u višestranačku demokraciju
- 3) Prijelaz iz sustava arbitrarne i neograničene vlasti prema ustavnoj vladavini i pravnoj državi

PROBLEMI:

- Pitanje primjenjivog izbornog sustava u društvima bez dotadašnje demokracije
- Zamjena utopijske ideje o skupštinskoj vladavini
- Raspadom federacija u Čehoslovačkoj, Sovjetskom savezu i Jugoslaviji dolazi do priznavanja novih država

USTAVNA VLADAVINA I „DOBRA VLADAVINA“

1. TRAJNO PITANJE DOBRE VLADAVINE

- Od davnina se poteže pitanje što je **dobra vladavina – Aristotel**
- Danas se koristi izraz „pristojna vladavina“
→ pristojna vlast, kao i pojedinac, kontrolira, suzbija i prikriva primitivne nagone u društvu te postupi sukladno pravilima modernog civiliziranog društva

European Governance. A white paper – polazište za raspravu o daljnjoj izgradnji upravljačkih institucija EU

- Usvojila načela dobre vladavine:
 - 1) Transparentnost institucija
 - 2) Sudjelovanje građana
 - 3) Odgovornost svih nositelja vlasti
 - 4) Djelotvornost nositelja vlasti
 - 5) Usklađenost politika
 - 6) Načela razmjernosti
 - 7) Načela supsidijarnosti
- Svako je individualno važno, ali se jedino skupa mogu provoditi

2. EUROPSKA NAČELA DOBRE VLADAVINE

Otvorenost – transparentnost

- Institucije eu moraju djelovati transparentno
- Aktivno raspravljanje sa članicama o budućnosti EU kao i o odlukama
- U RH previše još tajnovito

Sudjelovanje (participacija) građana

- Ojačano sudjelovanje pruža više vjere u konačan rezultat
- U RH je to na niskoj razini i vlade bi trebale raditi na povećanju
- Pasivnost građana

Odgovornost

- Uloge u zakonodavnom i provedbenom procesu moraju biti jasne
➔ mora se znati tko preuzima odgovornost za što
- U RH neodgovornost najvidljivija pri samom vrhu (ministri i drugi dužnosnici – stranke ih štite od odgovornosti (HDZ lol)) ➔ otežavanje ustavnih načela (vladavine prava)

Djelotvornost

- Jasni ciljevi moraju biti ostvareni

Usklađenost (koherentnost)

- Politike i djelovanja moraju biti lako razumljiva i usklađena
- Lokalne vlasti sve više uključene u politike EUa

Razmjernost ograničenja sloboda i prava

- Način korištenja monopola prisile ne smije biti u odluci jedne osobe
- Ovlasti za ograničavanje moraju se uvijek tumačiti restriktivno

Supsidijarnost

- Zahtjev da se političke odluke na najnižoj razini donose sa stajališta svrhe koja se želi postići

VLADAVINA PRAVA

Znanstvena kritika u Hrvatskoj i u tranzicijskim zemljama u pravilu nailazimo na prepad, cinizam

Opasnost za demokratske procese u Europi je iznimno velika

To bi nas trebalo potaknuti da svi budemo realni – DA NA UMU IMAMO BAREM KRAJNJE POSLJEDICE – ako kontinuirano idemo protiv onoga što je u Ustavu

Što Ustav kaže o nama ovisi o tome kako se pokoravamo KONSTITUCIONALIZMU

VLADAVINA PRAVA JE TEMELJ MODERNOG KONSTITUCIONALIZMA, -JEDINOGR AUTENTIČNOGR KRITERIJA ZA RAZLIKOVANJE IZMEĐU TOTALITARIZMA I LIBERALNE DEMOKRACIJE, NASTALOG NAKON WW2 I PORAZA SUSTAVA KOJI PREZIRU ČOVJEKA

1 Kelsen – Ustav kao norma (ustavna prava kao granice zakonodavstva)

→

2 suvremena koncepcija – Ustav kao vrednote (ustavna prava su temelj zakonodavstva – to su načela koja osvajaju sva područja zakonodavstva, njima se prilagođavaju i zakoni prije Ustava – članak 3, zakoni moraju biti u skladu s Ustavom)

VLADAVINA PRAVA JE ANTROPOCENTRIČNA – priznaje

čovjeka/građanina kao centar prava – pokazuje da je krajnji cilj prava, pogotovo Ustavnog prava – zaštita i očuvanje osobe/individue

Na čemu se temelji liberalno demokratski ustavi? – na ljudsko dostojanstvo i slobodi

KOJE JE NAJZNAČNIJE ODREĐENJE VLADAVINE PRAVA:

- 1) Proporcionalnost u ograničavanju sloboda
 - koliko ograničavamo slobodu mora biti opravdano
 - uglavnom ti zakoni koji ograničavaju ljudska prava MORAJU IMAT ROK (kod nas nije bilo u slučaju covida)
- 2) Dioba vlasti – koncept osiguranja slobode

S čim je vladavina prava u neraskidivom funkcionalnom jedinstvu?

- Demokracija
- Sloboda
- Ljudsko dostojanstvo

Koji je ključni zahtjev koji potječe iz suvremene vladavine prava?

- Što sa ustavnim sucima?
 - dodjeljuje im se kontrola pravde i „prirodnog prava“
 - oni postaju čuvari objektivnog sustava etičkih vrijednosti (te vrijednosti oduzete zakonodavstvu)
- Ustavno sudovanje je vrhunac vladavine prava

USTAVNI SUD

- Najvažnije je **postojanje saveznika** (mogu biti djelom političkog sustava)
 - 1) Saveznici u strankama
 - 2) Saveznici u medijima
 - 3) Građanska potpora ustavnom sudu (ljudi i NVO)
 - ako imaš potpuru u građanima koji
- USTAVNI SUD NE SMIJE IMAT
 - 1) **Prejake neprijatelje (snažne dominantne stranke)**

- Bolje funkcioniraju u sustavima gdje su političke stranke
RELATIVNO SLABE (ili bar nisu jake) – **jako djelovanje ustavnog suda**

Nijemci kažu za čl 79 st3 – KLAUZULA VJEČNOSTI : nepromjenjive su odredbe Ustava...

VLADAVINA PRAVA

- Ona nije uvijek dovoljno stvarna
- To je dinamični koncept; ona nije rezultat nego proces u nastanku
- **To je završni test u Europskoj uniji, uvjet za ostanak**
- Ne treba se praviti da je država pronašla vladavinu prava preko noći
- Treba stremiti prema njoj krenuvši od sebe
- Teško je riješiti političke probleme i nepravdu oslanjajući se na SUDOVE
- Treba razlikovat pravni pojam vladavine prava i IDEOLOGIJU VLADAVINE PRAVA

IDEOLOGIJA VLADAVINE PRAVA

- Egzistira na uvjerenju
- Neostvarivim dogmama
- Vjera u taj cilj
- Hegemonija pretpostavlja hegemonu (Njemačka u EU)
- Velike unije propadaju ako je HEGEMON nefleksibilan
- VLADAVINA PRAVA ŽIVI U HRVATSKOJ/EU OD TOGA KAKO JU PRIHVAĆAMO (GRAĐANI)

CILJ KONSTITUCIONALIZMA U RH? – *da vladavina prava djeluje na većinu vlasti većinu vremena*

POSTUPAK PITANJA PRED EUROPSKOM SUDU – sudovi nisu sigurni kako protumačiti odredbu EU prava, onda moraju poslati upit europskom sudu da im kaže kako protumačiti

Ljudska prava

Ograničavanje ustavnih prava i sloboda I

- Ljudska prava uglavnom relativna – mogu se ograničavati;
 - Moraju se ograničavati po određenim kriterijima
 - Članak 16 i Članak 17
- Korak po korak se ispituje jesu li ograničenja u skladu s ustavom (svaki korak je eliminirajući)(3):
 - 1) Je li ograničenje doneseno ZAKONOM
 - 2) Svako ograničenje mora biti učinjeno da bi se **postigao određeni legitimni cilj** – sve što radi država mora opravdati
Država ono što radi mora raditi zbog nekog legitimnog cilja
 - 3) Načelo razmjernosti; *prikladnost, nužnost, proporcionalnost*

Kleveta – iznošenje ili pronošenje netočnih stvari o nekome koje mogu štetiti časti i ugledu pojedincu

Uvreda – vrijednosni sud – nije provjerljivo samo po sebi

APSOLUTNA VEĆINA: 50%+1

→ **Blaži oblik:** 50%+1 PRISUTNIH (mora biti kvorum (zahtjev prisutnosti), mora doći **76 ljudi == KVORUM**; 50%+1(apsolutna većina) kvoruma mora biti za odluku (39))

→ **Stroži oblik:** 50%+1 SVIH

DVOTREĆINSKA VEĆINA SVIH: 101

RELATIVNA VEĆINA:

Imamo izbornu jedinicu gdje se bira x zastupnika i 4 stranke: a) 4, b) 3, c) 2, d) 1; a) pobjednik

Članak 17 i 101. bune ljude

- Razlike
- **Čl 17** – daje kriterije ograničenja sloboda u izvanrednim stanjima
 - izvanredno stanje: stanje rata, stanje neposredne ugroženosti, stanje velike prirodne nepogode
 - Hipoteza (pretpostavka) norme: stanje (rat, ugroženost, nepogode)
 - Dispozicija pravne norme: *ono što se mora napraviti*: zabrana/zahtjev/dopuštenje; pojedine norme i prava se mogu ograničiti 2/3 većinom svih zastupnika u Saboru; ako **sabor se ne može sastati**: predsjednik republike na prijedlog vlade i supotpis predsjednika vlada
 - Sankcija
- Čl 16. „stroži“ od 17. (čl 16 „specifičan“, 17 „generalan“)
 - U 16 puno zahtjevniji standard „u svakom pojedinom slučaju“, dok je 17 za širu primjenu

- **Čl 101** – govori o UREDBAMA IZ NUŽDE –

- ne govori o kriterijima ograničenja ljudskih prava – nemoj se zajebati
- isto izvanredna stanja;
- **predsjednik može donositi uredbe iz nužde** (donosi ih uvijek **IZVRŠNA VLAST**)

UREDBE IZ NUŽDE: opći akti (ne poimenice; npr. *svi državljani*), donosi ih IZVRŠNA VLAST

- Uglavnom podzakonski akti
- **3 vrste uredbi (3)**:
 - 1) Uredbe za primjenu ili izvršenje zakona (donosi ih vlada)
 - razrađuju odredbe zakona

- podzakonski akti
- vrijede koliko i zakon na koji se odnose

2) **Uredbe iz nužde** – **uredbe sa zakonskom snagom**

- ove uredbe vrijede kao i zakoni; *moгу ukinuti/promijeniti ranije donesen zakon*
- NISU ZAKONI (u formalnom smislu; nije ih donijelo zakonodavno tijelo)
- Sabor mora dati ovlast, ali ako ne može zasjedati (zapravo ako se ne može sastati), predsjedniku ne treba supotpis
- Čl 101 st2 – u slučaju neposredne ugroženosti neovisnosti, jedinstvenosti i opstojnosti države, ili kad su tijela državne vlasti onemogućena da redovito obavljaju svoje ustavne dužnosti, Predsjednik RH, može, **na prijedlog i supotpis predsjednika vlade**

3) Uredbe na temelju zakonske ovlasti – **zakonodavna delegacija (čl. 88)**

- Za ona razdoblja kad Sabor ne zasjeda
 - tad vlada uređuje određena pitanja
- **Ograničenja:** vlada ne može uređivati sve
 - nema retroaktivnosti ()
 - vrijede godinu dana
 - ne smije biti organski zakon

Retroaktivnost: samo neke odredbe mogu imati svojstvo retroaktivnosti (podzakonski akti i cijeli zakoni ne mogu)

Pravo na javno okupljanje

- Bilo ograničeno 100 metara od zgrade sabora/vlade/predsjednika ustavnog suda – Markov trg – **zabrana okupljanja na Markovom trgu**
- Kad se može ograničiti? – kad ima legitiman cilj
 - U bolnicama – da – mir bolesnika

- U školama – ne
- Vrtićima – ne
- **Na Markovom trgu – da**; *nije isto prosvjedovali na kozari boku ili ispod prozora Sabora; ne u Bijeloj kući nego ispred → mora postojat bar mala udaljenost*
 - **Legitimni cilj?** – ne možeš dopustit da javno okupljanje omete rad institucije – **štiti se pravni poredak**
 - Štiti se mir i sloboda drugih stanovnika na Markovom trgu
 - **Načelo razmjernosti – može doći 1500 ljudi**, na način da ne blokiraju rad institucija (5-10 metara od zgrada)

PREZENTACIJA:

Socijalna prava I

- **Pravo na rad i sloboda rada** – slobodan izbor poziva/zaposlenja, dostupnost rada *pod jednakim uvjetima*
- **Pravedna naknada za rad i uvjeti rada:**
 - Jamstvo zarade pod jednakim uvjetima
 - Radno vrijeme određeno zakonom, plaćeni GO
→ mora bit uređeno ZAKONOM (ne nekom drugom vrstom akta, npr. ugovorom)
- **Udio pri odlučivanju u poduzeću** – radnička participacija: suodlučivanje i nadzor
- **Socijalna sigurnost:**
 - Za radnike i njihove obitelji zakonom i kolektivnim ugovorom
 - Prava vezana za porođaj, materinstvo i njegu djece: zakonom
 - Posebna skrb države:
 - Osobama s invaliditetom
 - Slabim, nemoćnim i drugim nezbrinutim građanima
 - Hrvatskim braniteljima, HRVI, udovicama-roditeljima-djeci poginulih branitelja

Socijalna prava II

- Sindikalno organiziranje i pravo na **štrajk** – ograničenja zakonom:
 - Sindikalno organiziranje: zabrana u OS/redarstvu
 - Pravo na štrajk: zabrana u OS, redarstvu, državnoj upravi i javnim službama (bolnice)
- **Ustavnopravna zaštita obitelji, mladeži i socijalnih kategorija stanovništva:**
 - Obitelj je pod osobnom zaštitom države
 - Dužnost roditelja da odgajaju, uzdržavaju i školuju djecu – dužnost djece skrbiti za stare/nemoćne roditelje
- **Osobita skrb:**
 - Maloljetnicima bez roditelja i za koje se oni ne brinu
 - Tjelesno i duševno „oštećena“ [sic!] i socijalno zapuštena djeca
 - Zaštita na radu: majkama, mladeži, osobama s invaliditetom – pravo djece na rad poslije „određene dobi“ (>16 godina), zabranjen rad koji šteti njihovom zdravlju/moralu

Članak 6 – ispitno pitanje;

NJEMAČKI USTAV

Nakon drugog svjetskog rata temeljni zakon sr njemačke zabranjuje (čl. 79. st.3.) izmjenu temelja Ustava koji bi zadirali u članke 1 i 20., čime se zabranjuje i donošenje nekih amandmana (promjena ustava)

Zašto takva zabrana? – *iza svake ustavne norme stoji konkretan politički interes/cilj*

- Cilj je bio **sprječavanje ponavljanja legalne promjene režima, pretvaranja ustavne demokracije u totalitarni poredak** (da se ne ponovio Hitler i 34')
- Ta promjena dovela do shvaćanja **OBRAMBENE DEMOKRACIJE**

Obrambena demokracija

- Podrazumijeva:
- Da je demokracija ne samo sustav vladanja, već i utjelovljenje nekih vrijednosti koje valja očuvati putem institucionalnih mehanizama; pr. *Putem zabrana rada političkih stranaka čl. 21.*
- Glavni cilj je zaštita demokracije koji je žele srušiti iznutra (korištenjem demokratskih struktura) i izvana – **Karl Lowenstein**

Kad je propao nacizam 49', susreli se sa prijetnjom komunističkih sustava; onda su unijeli odredbe koje su učinile ustav militantnim

Značajke parlamentarnog sustava

- Kome bi dali **najveću vlast** u državi? – nikom, pa ni sebi
- Treba načiniti ustav
- Vlada proizlazi iz parlamenta i politički mu je odgovorna
- U slučaju da parlament izglasa nepovjerenje vladi, vlada mora dati ostavku, ali može zatražiti dopuštenje državnog poglavara raspuštanje parlamenta; **vlada i parlament su politički nestabilni**

(predsjednik je politički stabilan i neodgovoran); ako se oboje raspusti, idu izbori i narod bira (pokriveni referendum)

Racionalizirani parlamentarizam

Ustav SR NJEM iz 49 je odredio situaciju: ako parlament dođe na ideju da sruši vladu, može samo ako istodobno izabere novu vladu –

racionalizirani parlamentarizam

DRŽAVA NE SMIJE OSTATI BEZ DJELATNE VLADE

Weimerska republika; knjiga „Teorija ustava“ – Karl Schmidt

4. stavka parlamentarizma: budući da su vlada i parlament nestabilni, potrebno je da vlada preuzme odgovornost za neodgovornog državnog poglavara – čin supotpisa

U parlamentarnom sustavu državni poglavar **nema samostalne ustavne ovlasti**

Predsjedničke vlade su prethodile dolasku nacista na vlast! –
predsjednik može imenovat vladu, koja može ukinuti parlament

Klauzula vječnosti – neke odredbe ustava se nikako ne mogu mijenjati

- Čl. 79. st.3 – jamstvo čega? – federalizam, sudjelovanje tih zemalja u saveznom zakonodavnom postupku (2. dom parlamenta), vrednote iz članka 1 i 20.; obveza poštivanja ljudskog dostojanstva i temeljnih prava (čl1 st1), načelo demokratske države (čl 20 st2), načelo socijalne države i demokratske vladavine (čl 20 st3), načelo diobe vlasti (čl 20 st2), načelo zakonitosti i ustavnosti
- Nedopustiva je izmjena kojom se zadire u te članke ustava
- Vječnost; sprečavanje propasti sustava
- Želi se spriječiti 39'

- Gore nabrojana načela zaštićena od ustavnih promjena
- Zakoni Njemačke moraju biti usklađeni s najvišim vrednotama, zakoni ne smiju povrijediti **ljudsko dostojanstvo** (najviša vrijednost u Ustavu)

Padom Berlinskog zida se samo preuzimaju zapadni načini i institucije

- Kad je pao zid, mi smo htjeli bit zapad
- Onda se onaj koga smo htjeli imitirat promijenio, na drugoj strani se pojavio neliberalni pokret

Šira slika: **trenutno je borba u svijetu hoće li zaživjet liberalna demokracija ili se vraćamo u nazad?**

Hoće li svijet postat multipolarni (žarišta: Amerika, Kina, Indija, Europa) ili će se ići prema globalizaciji s Amerikom u centru?

ISPITNO PITANJE – IZLAGANJE

Što je to dobra vladavina? – pitao se i Aristotel

- 2001. godine Bijela knjiga o vladavinskom sustavu: 7 načela dobre vladavine:

1) Otvorenost institucija

- Institucije EU i svaka država članica trebaju djelovati što otvorenije
- Raspravljati o svemu, da bude razumljivo široj masi == veće povjerenje građana
- Problem u RH – institucije nisu toliko otvorene
- 2005. zakon o pristupu informacijama u opreci zakonu iz 2008. o zaštiti podataka

2) Sudjelovanje građana

- Ključna u dobrom sustavu
- RH – mi smo pasivni

3) Odgovornost (svih nositelja ovlasti)

- Svatko mora objasniti ono što čini te koji su ciljevi toga
- U RH neodgovornost na svim razinama, pogotovo na najvišim razinama

4) Djelotvornost nositelja ovlasti

- Ono što se donosi mora težiti jasnom cilju
- Treba razmišljati o prethodnim situacijama i mogućim posljedicama
- U RH ne jebe niko živu silu

5) Usklađenost politika

- Dostupne, razumljive...
- RH – niz problema; *složeni sustav diobe vlasti, suodlučivanje na vrhu vlasti, uklanjanje potpune koncentracije vlasti, liderske ambicije,...*

6) Načelo razmjernosti

- Ez, moje izlaganje

7) Načelo supsidijarnosti

- Donošenje odluka... pročitaj ponovo

PREDSJEDNIK REPUBLIKE I VLADA

- IZVRŠNA VLAST

- Ustav formalno definira vladu kao nositeljicu izvršne vlasti!
 - neki će reći (ugl. Politolozi) da predsjednik ne spada pod izvršnu vlast
 - predsjednik uglavnom izvršava, presjeda,... - **izvršne funkcije**
 - uredbe iz nužde – isključivo tada predsjednik može regulirati društvene odnose

Čl. 4. – **načelo diobe vlasti + dodatak:**

- Checks and balances

Klasično ispitno pitanje: checks and balances (u SAD i kod nas)

- Da nijedna vlast ne bude potpuno samostalna u izvršavanju ovlasti – **sprečavanje tiranije**
- Unutar diobe vlast mora biti disperzirana
- Djeluje između 3 grana vlasti; jedni druge međusobno kontroliraju

Klasičan institut nadzora vlade i predsjednika (međusobno) – SUPOTPIS

- ŠTA JE PARLAMENTARNA VLADA:
- 4 elementa:
 - Vlada proizlazi iz parlamenta i politički mu je odgovorna
 - Za uzvrat može tražiti (od predsjednika) raspuštanje parlamenta
 - Predsjednik je stabilan element vlasti (za razliku od vlade) – ne može mu se izglasati nepovjerenje
 - Upravo zato što je politički neodgovoran, ne može mu se izglasati nepovjerenje

PRAVNA ODGOVORNOST: kršenje pravne norme

POLITIČKA ODGOVORNOST: nisi prekršio normu, ali loše radiš svoj posao

U PARLAMENTARNOJ VLADI:

- Za većinu akata predsjednika potreban je supotpis PREMIJERA
- **SUPOTPIS:** znači da zajedno moraju odlučiti o nečemu – predsjednik donese akt, premijer ga supotpisuje
- **DVOSTRUKA SVRHA SUPOTPISA:**
 - 1) Supotpisom premijer kontrolira predsjednika (ograničava njegovu vlast)
 - 2) Supotpisom premijer preuzima političku odgovornost za neki akt!
- Parlament, ako je nezadovoljan aktom, predsjednik neće odgovarati, ali svejedno će ostati „bad taste“, pa će moći smijeniti premijera koji je supotpisao – **parlament će tražiti pol.**

Odgovornost premijera

3 ELIMINACIJSKE STVARI: (za ispit)

- Definicija nekog tijela – što je?
- Sastav – način izbora
- Nadležnost

PREDSJEDNIK

SLAJD 1

Ustavni položaj i ovlasti I

Položaj:

- Izvanstranački **šef države**
- **Vrhovni zapovjednik OS:**
 - Imenuje/razrješuje vojne zapovjednike

- **Temeljem odluke HS** objavljuje rat/zaključuje mir
(predsjednik proglašava na temelju prijašnje ODLUKE HS-a)
- U slučaju neposredne ugroženosti NJO (neovisnosti, jedinstvenosti), uz supotpis premijera može narediti uporabu OS iako nije proglašeno ratno stanje
→ uporaba: predsjednik
→ korištenje: ministar obrane
- **Jamac stabilnosti državne vlasti**
→ npr. kod formiranja vlade (*ispitno pitanje*), raspuštanjem sabora, donošenjem uredbi iz nužde
- Sudionik u **formiranju politike vlade**
→ u praksi ništa od tog

Konstitutivni akt – mijenja pravni odnos (npr. razvod) (gore primjer: HS)
Deklaratorni akt – ništa ne mijenja, on priznaje pravni odnos koji postoji (gore primjer: predsjednik)

Pomoć za učenje: hrvatska imala polupredsjednički sustav (do 2000.), onda parlamentarni; **4 obilježja kako razlikovat sustave** (parl. i polupre.):

- 1) U polupredsjedničkom sustavu **supotpis je iznimka, a u parlamentarnom pravilo**
- 2) Kome je vlada (pol.) odgovorna; **tko imenuje i razrješuje vladu** (parlamentarni: isključivo odgovorna parlamentu; u polupredsjedničkom: i parlamentu i predsjedniku (i on je može smijeniti))
- 3) Način izbora predsjednika – gdje se predsjednik bira **izravno** a ne u parlamentu – polupredsjednički; ako ga bira Sabor – parlamentarni

→ u RH parlamentarni sustav, ali predsjednika direktno bira biračko tijelo? – **nema čistih modela (POMOC2)**

- Stvari u životu nisu nikad skroz čiste i jednostavne

POMOC2: autor kaže da nema čistog modela (da je samo u glavama teoretičara)

SLAJD 2

Ustavni položaj i ovlasti II

Ustavne ovlasti:

- **Predstavlja i zastupa RH** u zemlji/inozemstvu
- Brine za **redovito i usklađeno djelovanje** te **stabilnost** državne vlasti
- **Odgovara za obranu** neovisnosti/cjelovitosti RH
- **Raspisuje izbore za Hrvatski sabor i referendum**
- **Povjerava mandat za sastav Vlade**
 - to povjerava osobi koja na temelju raspodjele zastupničkih mjesta u HS i obavljenih konzultacija, uživa povjerenje većine svih zastupnika
 - ako HS izglasa povjerenje mandataru – **on postaje premijer**
- Dodjeljuje **pomilovanja**
 - pomilovanje – individualno
 - amnestija – grupno, donosi HS – *svi koji su X -> Y*
- Dodjeljuje **odlikovanja/priznanja**
- Obavlja dr. važne dužnosti, npr. surađuje s Vladom u formuliranju vanjske politike/nadzoru nad službama sigurnosti

SLAJD 3

Ustavni položaj i ovlasti III

INKOMPATIBILITET: ne može obavljati niti jednu drugu javnu/profesionalnu dužnost, niti pripadati pol. Stranci

Izbor:

- 5godišnji mandat, samo 2 mandata

→ nije isto ko i vlada radi checks and balances

- Izbor apsolutnom većinom svih birača koji su glasali (balotaža, 14 dana između krugova)

Mandatar ne mora bit saborski zastupnik – može bit ali ne mora (Tihomir Orešković bio „menadžer“)

Suradnja s Vladom i Saborom:

- Sa Vladom surađuje u oblikovanju/provođenju **vanjske politike**
- Na prijedlog Vlade + supotpis premijera osniva **diplomatske misije/konz. urede RH**
- Na prijedlog Vlade + supotpis premijera + mišljenje odbora HS **postavlja/opoziva šefove diplomatskih misija RH**
- Prima **vjerodajnice i opozivna pisma** inozemnih šefova diplomatskih misija
- Može **predložiti Vladi da održi sjednicu i razmotri određena pitanja**, i biti takvoj sjednici nazočan/sudjelovati u raspravi
→ **KLJUČ: može → iz tog Vlada može/ne mora prihvatiti prijedlog**
- U vrijeme ratnog stanja, donosi uredbe sa zakonskom snagom *na temelju i u okviru* ovlasti dobivene od HS-a; Ako Sabor nije u zasjedanju, onda sva pitanja koja zahtijeva ratno stanje → podnošenje Saboru na potvrdu čim se bude mogao sastati

Vlada zapravo vlada (Vlada vlada)– ako ima većinu predlaže zakone, zastupnici u Saboru donose zakone, predsjednik tu sa strane

SLAJD 4

Ustavni položaj i ovlasti IV

Spriječenost:

1. Kraća
- Odsutnost/bolest...- **predsjednik samo može povjeriti Predsjedniku HS da ga zamjeni – BITNO!**

SLAJD 5

Izbor I

Zakon o izboru Predsjednik RH – zastario!

Izbore **raspisuje** Vlada RH

- Redoviti: 30-60 dana
- ...

SLAJD 6

Izbori II

Zaštita izbornog prava

- Prigovor DIP-u: pol.stranke, kandidati, birači (100/5%i.j.) – unutar 48h; odluka unutar daljnjih 48h
→ u pravilu oko izbora rokovi kratki – ne može ih se protegnuti na iduća 3 mjeseca npr.
- **Žalba USUD-u unutar 48h** (odluka unutar daljnjih 48h)
- Poništenje izbornih radnji/izbora – nepravilnost koja je **bitno utjecala/mogla bitno utjecati na rezultat izbora**
- Prigovor/žalba ne odgađaju obavljanje izbornih radnji

SLAJD 7

„Čisti“ parlamentarni sustavi I

Pitanje položaja i ovlasti Predsjednika RH nakon ustavnih promjena 2000.

- Izbor Predsjednika u Saboru, ili neposredno od strane građana?
- Kome povjeravati mandat za sastav Vlade?
- Pravo veta?

Borba oko „čistog“ modela = tradicija ovisnosti ustavnog modela o **nositelju** pojedine funkcije

→ predsjednik je **pravno odgovoran**: *donio uredbu iz nužde a nije dobio supotpis* – napravio je nešto protupravno

→ ukoliko USUD izglasa da je predsjednik povrijedio; gubi položaj/funkciju

Čisti model ne omogućuje najdjelotvornije sredstvo nadzora vlasti-
sustav provjera i ravnoteža → omogućavanje **koncentracije vlasti** opasnije od kohabitacije:

- **Teška kohabitacija („Mesić – Račan, 2000.-2003.“)** – recepcija zahtijeva ustavne diobe vlasti sustava suodlučivanja
- **Konstruktivna kohabitacija („Mesić – Sanader, 2003.-2009.“)** – usklađivanje stajališta – kompromisi

Prekluzivni rok – rok protekom kojega gubimo ovlaštenje da zaštitimo neko pravo (gubimo pravo)

Instruktivni rok – kako znati? – kad piše „...u pravilu...“ – nije pravi rok, nego samo vrsta upute

II. DIO PREDAVANJA

Vlada i središnja uprava

Ustavni položaj vlade I

- Obavlja **izvršnu vlast** u skladu sa Ustavom/zakonom
- **Sastav**: premijer, 1 ili < potpredsjednika, ministri
- **Formiranje** Vlade:
 - Predsjednik povjerava mandat za sastav Vlade zastupniku koji uživa povjerenje većine zastupnika, sudeći prema raspodjeli mjesta u Saboru i obavljenim konzultacijama

- Unutar 30 (+30) dana treba sastavit Vladu (moguć i drugi mandatar, opet 30 (+30) dana) – **većina glasova SVIH zastupnika**
 - Polaganje prisege pred Saborom
 - Rješenje o imenovanju – premijera i ministara
 - **Ako niti jedan mandatar ne dobije povjerenje Sabora:**
 - Raspuštanje Sabora
 - Raspisivanje prijevremenih izbora
 - Imenovanje privremene **nestranačke Vlade**

FORMIRANJE VLADE – postupak od više faza - ispit

- Počinje nakon provedenih izbora i konstituiranja Sabora!
 - Konstituiraju se na prvoj sjednici
- Poslije konstituiranja sabora treba izabrat vladu
- **Predsjednik** bira **mandataru** – on ima šansu postati premijer
 - **Bira ga na temelju provedenih izbora i konzultacija** (*kad ga imenuje ne zna da uživa povjerenje svih, to se vidi na glasanju*)
 - Mandat se ne dobiva relativnom pobjedom, nego ga dobiva onaj tko ima povjerenje većine SVIH zastupnika (pr. HDZ imao 66, SDP 56; mora imat 76!)
 - Ima 30 dana da predstavi Saboru sebe, Vladu i ostalo
 - Ako ne uspije u dodatnih 30 dana; predsjednik imenuje **drugog mandataru** (i on ima 30 dana, ali ne kaže da ima još 30; različita tumačenja) == sveukupno 120 dana;
 - Ako bilo koji mandatar dobije povjerenje, **Vlada stupa na dužnost**
 - **Ako odu svi mandataru, a ne sastave vladu; PREDSJEDNIK IMENUJE PRIVREMENU NESTRANAČKU VLADU** – ograničena je (*još nije korištena u RH, najbliže bilo 2015; nijedan mandatar nije postojao, a prošlo vrijeme – nije definirano Ustavom*)

- **PRIVREMENA:** dok se ne izabere nova
- **NESTRANAČKA:** pitanje tumačenja; 1) da nitko nije ni iz koje stranke; 2) da nije većinom iz jedne stranke

Sve vezano uz ustavni sud se regulira „Ustavnim zakonom o Ustavnom sudu“ ili USTAVOM; ima dio koji kaže da se supsidijarno primjenjuju neke odredbe zakonom

Ustavni položaj vlade II

Nadležnosti vlade:

- Predlaže **zakone** i druge akte Hrvatskom saboru (ne samo ona)
- Predlaže **državni proračun i završni račun (SAMO VLADA!)**
- **Provodi** zakone/dr. odluke HS
- Donosi **uredbe** za izvršenje zakona + uredbe na temelju zakonodavne delegacije
→ 3 vrste uredbi
- Vodi **vanjsku i unutarnju politiku**
- Usmjerava i nadzire rad državne uprave
- Brine o **gospodarskom razvitku** zemlje
- Usmjerava djelovanje + razvoj **javnih službi**
- *Obavlja druge poslove određene Ustavom i zakonom (generalna odredba)*

Ustavni položaj vlade III

Ispitno pitanje: u sustavu parlamentarne vlade, vlada je politički odgovorna SABORU

Odgovornost Vlade pred Saborom:

- Premijer i ministri zajednički su odgovorni za odluke koje donosi Vlada, a osobno su odgovorni za svoje područje rada
- Mjere nadzora: zastupnička pitanja, interpelacija, glasanje o povjerenju – **SVE JEDNO PO JEDNO SU ISPITNA PITANJA!**

- **ZASTUPNIČKO PITANJE** – postavlja ga svaki zastupnik, traži da mu se očituje premijer; konkretno pitanje na koje se mora odgovoriti
 - **INTERPELACIJA** – *jače* zastupničko pitanje; postavlja ga skupina zastupnika – na kraju se raspravlja o tom pitanju
 - **GLASANJE O POVJERENJU** – ako je stvar ful bitna, ide se na izglasavanje nepovjerenja Vladi
 - **ISTRAŽNO POVJERENSTVO** – utvrđivanje činjenica oko nekog pitanja koje je **bitno za državu**; nije sudski postupak; ako se pokrene sudski postupak, ono mora prestati sa radom
- Sabor/radno tijelo SABORA može tražiti izvješće i podatke od ministara/dužnosnika na čelu tijela državne uprave, na što oni moraju

Odnos Vlade i Sabora

Uvjeti uspostave parlamentarne vlade:

- Pravo raspuštanja parlamenta
- Odgovornost Vlade pred parlamentom – „*racionalizirani parlamentarizam*“ = rješenja koja odgađaju raspisivanje izbora → stabilnost parlamenta

Pitanje povjerenja Vladi/premijeru/ministru može **pokrenuti**:

- 1/5 zastupnika – ostavka Vlade + 30 dana za izglasavanje povjerenja novoj Vladi → inačica *konstruktivnog izglasavanja nepovjerenja*
- Predsjednik Vlade

Odluka o nepovjerenju:

- Glasanje unutar 8-30 dana od dostave prijedloga Saboru
- Većina glasova svih zastupnika
- Ako prijedlog bude odbijen, isti zastupnici ne mogu ga opet postaviti prije proteka 6mj.

Odnos Vlade i Predsjednika republike

Suradnja:

- **U oblikovanju i provođenju vanjske politike**
 - o Osnivanje diplomatskih misija i konzularnih ureda RH u inozemstvu – Predsjednik RH + prijedlog Vlade + supotpis premijera

...

Zakon o Vladi I

Ne trebamo znat svaki detalj

BITNO:

Predsjednik Vlade:

- Predstavlja Vladu, saziva sjednice i predsjedava im; upravlja radom Vlade, potpisuje njene akte
- Smjenjuje ministre
- Zamjenjuje ga prvi potpredsjednik (ako postoji)
- Može ministrima dati upute za rad, zaduženja/zadaće, ovlastiti ih na provedbu projekata (= programu Vlade/zaključcima i dr. aktima HS/MU)
- **OSTAVKA PREMIJERA == OSTAVKA VLADE**
- Ostavka ministra podnosi se premijeru

Odlučivanje:

- Vlada zasjeda ako je na sjednici >1/2 članova
- Odluka natpolovičnom većinom svih članova (odlučujući glas premijera)
- Odluka 2/3 većinom ako predlaže: **promjene URH, udruživanje/razdruživanje sa drugim državama, promjenu granica RH, raspuštanje Sabora ili raspisivanje državnog referenduma**

Zakon o Vladi II

Uži kabinet:

- Premijer + potpredsjednici Vlade
- Predlaže provedbu politike Vlade, prati ostvarivanje programa Vlade

Zakon o Vladi V

AKTI VLADE:

- **Uredbe**
- **Poslovník**
- **Odlike** – ne uređuju se uredbama
- **Rješenja** - ne uređuju se uredbama
- **Zaključci** - ne uređuju se uredbama

Imunitet članova Vlade

- Ne može se voditi kazneni postupak protiv članova Vlade
- Bez odobrenja Vlade
- Ako se radi o djelu kažnjivom sa manje od 5 godina

Središnja državna uprava I

- Hijerarhijska organizacija
- Funkcionira kao državna organizacija na državnoj razini

Nezavisne regulatorne agencije I

- Specijalna tijela uvedena nedavno po uzoru na svijet
- Nije odlučujući dio gradiva – više upravno pravo
- IDEJA: puno stvari se *outsourca* – posebna državna tijela koja obavljaju određene funkcije; telekomunikacije, poljoprivreda...
- Posebne djelatnosti:
 - Donositi propise
 - Nadzirati provedbu propisa

- **Određeni otklon od uobičajenih tijela vlasti**
- **Formalno nisu sastavni dio državne uprave**
- **Odgovorne parlamentu**
- **Odgovorne za zakonitost rada**
- **ZA RAZLIKU OD VLADE, NE MOGU SE SMJENJIVATI - nezavisne su**

PREDSJEDNIK RH

Ustavno određenje (ŠTO?)(4):

- 1) Izvanstranački šef države
- 2) Vrhovni zapovjednik OS
- 3) Jamac stabilnosti državne vlasti
- 4) Sudionik u formiranju politike Vlade

Ustavne ovlasti (ŠTO RADI?)(10):

- 1) Predstavlja i zastupa RH u inozemstvu i u državi
- 2) Brine za redovito i usklađeno djelovanje, te za stabilnost države
- 3) Odgovoran za obranu neovisnosti i teritorijalne cjelovitosti
- 4) Raspisuje izbore za Hrvatski Sabor
- 5) Raspisuje referendum u skladu s Ustavom
- 6) Povjeruje mandat za sastavljanje Vlade osobi koja, na temelju raspodjele zastupničkih mjesta te provedenih konzultacija, uživa povjerenje većine zastupnika (Hrvatskog Sabora)
- 7) Dodjeljuje pomilovanja
- 8) Dodjeljuje priznanja i odlikovanja (u skladu s Ustavom)
- 9) Obavlja dr. poslove; najvažniji: **formiranje vanjske politike s Vladom; te briga za sigurnost**

- VOJNI ZAPOVJEDNIK (3):

- 1) Imenuje i razrješuje vojne zapovjednike
- 2) **Na temelju odluke HS**, objavljuje rat i zaključuje mir
- 3) U slučaju neposredne ugroženosti, **uz supotpis predsjednika Vlade**, može narediti uporabu oružanih snaga **iako NIJE ratno stanje**

Ograničenja (2):

- Ne smije biti član stranke
- Ne smije obavljati nikakvu javnu/profesionalnu dužnost

Izbor

- Opće i jednako biračko pravo, tajno i neposredno glasovanje
- Apsolutna većina svih; ako ne onda **drugi krug** nakon 14 dana (opet apsolutna većina top 2)
- **5 godina MANDAT; max 2 mandata**

Suradnja s Vladom i Hrvatskim saborom (5):

- 1) **Predsjednik** i Vlada surađuju u oblikovanju i provođenju **vanjske politike**
- 2) **Predsjednik**, na prijedlog Vlade i uz **supotpis premijera** (predsjednika vlade), odlučuje o osnivanju diplomatskih misija u inozemstvu
- 3) **Predsjednik**, na prijedlog Vlade i **uz mišljenje nadležnog odbora Hrvatskog sabora**, odlučuje o postavljanju i opozivu šefova diplomatskih misija, uz prethodni **supotpis premijera**
- 4) Predsjednik prima vjerodajnice i opozive šefova diplomatskih misija
- 5) Predsjednik **može** predložiti Vladi da održi sjednicu i razmotri pitanja na kojoj **može** biti nazočan i sudjelovati u raspravi

BITNO:

- 1) **Predsjednik RH** **ne formira** Vladu, on povjerava mandat za sastavljanje Vlade osobi koja uživa povjerenje većine zastupnika Hrvatskog Sabora
- 2) Predsjednik RH **MOŽE**, na temelju i unutar ovlasti koje je dobio od Hrvatskog sabora, u vrijeme trajanja RATNOG STANJA, donositi uredbе sa zakonskom snagom
 - Ako Sabor **NIJE U ZASJEDANJU** u ratnom stanju (a ne da se ne može sastati), predsjednik ima ovlast da **uredbama sa zakonskom snagom** uređuje SVA PITANJA koja zahtijeva ratno stanje

Slučaj spriječenosti (3):

1) Kraća spriječenost

- Predsjednik **može** (ali ne mora) svoje ovlasti prenijeti na **predsjednika Hrvatskog sabora**
- Odlučuje: sam predsjednik
- *Godišnji, bolest...*

2) Duža spriječenost

- **Predsjednik Sabora** preuzima dužnost privremenog predsjednika RH, na temelju **odluke Ustavnog suda**; **Ustavni sud o tome odlučuje na prijedlog Vlade**
- ODLUČUJE: Ustavni sud na prijedlog Vlade
- *Duža bolest/spriječenost, nemogućnost da predsjednik SAM imenuje privremenog zamjenika*

3) Ostavka, smrt ili nesposobnost

- Po sili Ustava dužnost preuzima **predsjednik Hrvatskog Sabora**
- Kad **predsjednik HS** kao **privremeni Predsjednik RH** donosi akt o proglašenju zakona, to supotpisuje **PREMIJER**
- **Provedba izbora u roku od 60 dana od dana preuzimanja dužnosti privremenog Predsjednika RH**

VLADA I SREDIŠNJA UPRAVA

Vlada je odgovorna Hrvatskom Saboru

Tko čini Vladu?

- Predsjednik vlade, 1 ili više potpredsjednika, ministri

Sastavljanje Vlade

- **Predsjednik RH** povjerava mandat za sastavljanje **Vlade** mandataru (zastupniku HS) koji ima podršku većine zastupnika (što se očituje u glasovanju o njegovoj kandidaturi)

- **Mandatar sastavlja Vladu** te Vladu i njezin program predstavlja Hrvatskom Saboru od kojeg zahtijeva izglasavanje POVJERENJA da bi Vlada stupila na snagu
- **Odmah nakon prihvaćanja mandata, a najkasnije u roku 30 dana od prihvaćanja mandata, mandatar** je dužan program predstaviti Hrvatskom Saboru i zatražiti **glasovanje o povjerenju**
- **Vlada stupa na snagu kada joj povjerenje iskaže većina svih zastupnika**

MANDATAR

- Ima 30 dana za sastaviti Vladu (Predsjednik RH mu **može** dati dodatnih 30 dana na zahtjev mandatar)
- Ukoliko u 60 dana ne uspije, Predsjednik republike povjerava mandat **drugoj osobi**
- Ako ni druga osoba ne uspije – **dolazi do privremene NESTRANAČKE VLADE** i raspisuju se **izvanredni izbori za HRVATSKI SABOR**

Stupanje Vlade

- Predsjednik i ostali članovi – **svečana prisega** (samo svečani karakter)

Predsjednik Vlade

- Na temelju odluke **Hrvatskog Sabora** o iskazivanju povjerenja vladi, **rješenje o imenovanju (premijera)** donosi Predsjednik RH, uz **supotpis** Predsjednika Hrvatskog Sabora
- **Rješenje o imenovanju članova** donosi **Premijer** (predsjednik vlade) uz **supotpis** Predsjednika Hrvatskog Sabora

Nadležnosti Vlade (9):

- 1) Predlaganje zakona i drugih akata Hrvatskom Saboru
- 2) Predlaže državni **proračun** i **završni račun**

- 3) Provodi zakone i druge odluke HS
- 4) Donosi uredbe za izvršenje zakona, ili uredbe na temelju zakonodavne delegacije
- 5) Vodi vanjsku i unutarnju politiku
- 6) Usmjerava i nadzire rad državne uprave
- 7) Brine o gospodarskom razvitku zemlje
- 8) Usmjerava djelovanje i razvitak javnih službi
- 9) Obavlja druge poslove utvrđene Ustavom i zakonom

ODGOVORNOST VLADE PRED HRVATSKIM SABOROM

2 odgovornosti:

- 1) Zajednička: predsjednik i članovi odgovorni za odluke Vlade
 - 2) Osobna: predsjednik i članovi odgovorni za svoje područje rada
- **Zastupnici Sabora** imaju pravo postavljati pitanja Vladi i ministrima putem **zastupničkih pitanja**
 - **Interpelacija o radu** – najmanje 1/10 zastupnika HS može podnijeti interpelaciju o radu Vlade ili nekog njenog člana
 - **Pitanje povjerenja** – 1/5 zastupnika predsjedniku Vlade ili članovima

ODNOS VLADE SA HRVATSKIM SABOROM

LOKALNA I REGIONALNA SAMOUPRAVA

Jedno pitanje je na kolokviju iz lokalne i mjesne samouprave

Jedno pitanje hrvatski sabor

- Ne bavi se velikim ustavnim pitanjima kao ostale lekcije, nije od visokog pravnog značenja

Checks & balances – u primjeni zapravo nije provjera, nego stvarni VETO

Koji međunarodni ugovori moraju biti ratificirani u HS? – oni koji zahtijevaju donošenje zakona, oni koji imaju financijske efekte (jer HS donosi proračun)

LOKALNA I REGIONALNA SAMOUPRAVA

- Nije vlast nego samouprava!
→ radi lakšeg opisa odnosa na lokalnoj razini, koristimo državne nazive (izvršna vlast,...)
- Tu je najviše para
→ vrednuje se više od sudskog/odvjetničkog savjetnika
- Lokalna samouprava PUNO BOLJE NAGRAĐUJE ZAPOSLENIKE
 - Država uvijek financijski lošije stoji od lokalne samouprave (RH)
- Lokalna uprava ima 30% veće plaće nego državna uprava

Veliki gradovi (pogotovo sjedišta županija) su srce lokalne samouprave

Pravno uređenje lokalne i područne samouprave

- Ustav RH

- Europska povelja o lokalnoj samoupravi (1997. ratificirana djelomično od RH, 2008. u cjelosti)
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o lokalnim izborima, koji je zamijenio dva ranija zakona: Zakon o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Zakon o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika i župana
- Zakon o područjima županija, općina i gradova u RH
- Zakoni koji uređuju ustrojstvo i djelokrug lokalne i područne samouprave te izborni sustav su organski zakoni

Vertikalna podjela državne vlasti

Čl. 4. URH

- „U RH državna je vlast ustrojena na načelu diobe vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudbenu, a ograničena je Ustavom zajamčenim pravom na lokalnu i područnu(regionalnu) samoupravu.“

Ustavno uređenje lokalne i područne (regionalne) samouprave čl. 133.-138.

Skupštine – županije i grad Zagreb

Svi ostali gradovi i općine - **vijeće**

- Građanima se jamči pravo na lokalnu samoupravu
- **Posredno** – predstavnička tijela, **neposredno** – referendum, zborovi građana
 - neposredno; kad direktno odlučuju, ne preko predstavničkog tijela; zborova građana danas i nema zapravo
 - zbor građana pretpostavlja da su pozvani svi građani neke jedinice te odlučuju neposredno o nekom pitanju
- Jedinice – općine, gradovi i županije i mjesna samouprava
- Lokalni i regionalni djelokrug; **načelo supsidijarnosti**
- Sloboda uređivanja unutarnjeg ustrojstva
- Nadzor ustavnosti i zakonitosti

- Vlastiti prihodi

Jedinice lokalne samouprave

- OPĆINE I GRADOVI
- **OPĆINA** – više naselja, prirodna, gospodarstva i društvena cjelina
- **GRAD:**
 - Sjedište županije
 - Više od 10k stanovnika, urbana, povijesna, prirodna, gospodarska i društvena cjelina
 - Iznimka (povijesni, gospodarski, geoprometni razlozi)

Grad i veliki grad

- **Urbane, gospodarske, društvene cjeline – 3mil stanovnika**
 - 127 gradova (60 ispod 10k stanovnika)
 - **Veliki gradovi** – gospodarska, financijska, kulturna, zdravstvena, prometna i znanstvena središta
 - 35k+ stanovnika
 - Sjedišta županija
- sjedišta lokalne samouprave i više od toga
- financijski najmoćniji
- sve ključne institucije lokalne samouprave
- veći prihodi nego županije (a županije su regionalna središta)
- fiskalna moć sadržana u tim gradovima

Općina

- Najmanja jedinica lokalne samouprave – 429 općina u RH; prosječno 3200 stanovnika (32 do 1000, 42 1000-1500, 58 1500-2000, 59 2000-2500, 51 2500-3000)
 - Ruralna područja – 1,37mil stanovnika
 - Nerazvijena komunalna infrastruktura, gospodarstvo, depopulacija
- najveća slabost: velik broj malih općina koje nemaju novca

→ što je najvažniji objekt koji postoji u svakoj općini – **osnovna škola** – svaka općina bi trebala brinuti o OS (naša najjača)

→ županije kao regionalne jedinice brinu o **SREDNJIM ŠKOLAMA I BOLNICAMA, centrima za socijalnu skrb...** – a ne općine

→ Grad Zagreb istovremeno i grad i visina županije

→ *fun fact*: ako je kazalište i nacionalno kazalište; onda ga i država financira; a ako i financira, onda može sudjelovati i u upravi

→ treba zadržati ljude u ruralnim krajevima; inače smo najebali (po zadnjem popisu oko 200 naselja bez ljudi)

Gradovi i veliki gradovi

Županija

PODRUČNA (REGIONALNA) SAMOUPRAVA

→ zašto *regionalna* u zagradi? – averzija u politici prema „regiji“ – ne treba poticati regionalizme u maloj državi – približavanje regionalizmu

- Prirodna, povijesna, prometna, gospodarska, društvena i samoupravna središta
- 20 županija + Grad Zagreb

→ zdravstvo je u kurcu jer se o njemu trebaju brinuti ŽUPANIJE – a one su FISKALNO NAJSLABIJI DIO SUSTAVA!

→ prijedlog regionalne podjele: 4 jedinice – Jadranska, Panonska, Grad Zagreb, Sjeverna Hrvatska

→ **gradovi se ne mogu ukinuti**; može se mijenjati naziv te područje obuhvata

→ zakon: traži se mišljenje građana, ali zakonodavac to mišljenje ne mora uvažiti

TIJELA LOKALNE SAMOUPRAVE

PREDSTAVNIČKO TIJELO (općinsko ili gradsko vijeće, županijska skupština, Skupština Grada Zagreba)

IZVRŠNA TIJELA:

- Općinski načelnik, gradonačelnik, župan

→ prihodi lokalne samouprave – NEBITNO, neće nitko pitat!; **najbitniji: porez na dohodak**

→ ovisno o imovini općine, koriste se različiti porezi (neće se koristiti porez na korištenje parkova ako nema parkova)

→ do 2009. postojalo kolektivno tijelo (na lokalnoj razini; fejk lokalna „Vlada“) koje je izvršno, upravljalo izvršnim poslovima, upravljalo imovinom lokalne samouprave – na čelu bio načelnik/gradonačelnik/župan

→ 2009. prvi put se bira načelnik odvojeno od predstavničkog tijela

Načelnik se bira – većinski sustav

Vijeće – proporcionalno

Nadzor zakonitosti općih akata lokalne samouprave

- Dostava općih akata pročelniku županijskog ureda državne uprave
→ NADZOR ZAKONITOSTI OPĆIH AKATA → odluka o obustavi od primjene ako je akt u suprotnosti s Ustavom ili zakonom
- Akt se dostavlja državnom uredu za upravu u županiji → može predložiti Ministarstvu uprave, a ono vladi RH pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti pred Ustavnim sudom, odnosno nesukladnosti sa zakonom pred Visokim upravnim sudom
→ s obzirom na broj jedinica koje imamo; država je zatrpana tim aktima; tako da taj nadzor teže funkcionira

PREDSTAVNIČKO TIJELO – izbor i broj članova

IZBOR: razmjerni izborni sustav, cijela JLS/županija čini jednu izbornu jedinicu, izborni prag 5%, raspodjela mandata po D'Hondtovoju metodi
Broj članova predstavničkog tijela mora biti neparan, a određen je zakonom:

Može biti 7 u općinama do 1k stanovnika, u većim jedinicama broj raste od 9 do max. 47 koliko ima Gradska skupština Grada Zagreba ili županija s više od 300k stanovnika, veći gradovi će imati 19 do 41 vijećnika, a županije od 27 do 47

Novi sustav lokalne i područne samouprave

- Od 2009. neposredan izbor općinskih načelnika, gradonačelnika i župana → lokalni predsjednički sustav
→ načelnik sam donosi odluke; savjetuje se sam sa sobom → kako odluči tako će biti
→ događa se da je automatski viši stupanj odgovornosti njegov za odluke koje donosi (dok je bilo kolektivno tijelo; bilo je pitanje – *tko je odgovoran?*; sad se zna tko je odgovoran)
- Ukida se poglavarstvo kao kolektivno izvršno tijelo
- Ovlasti poglavarstva preuzimaju načelnici, gradonačelnici i župani, uz određenja ograničenja
- Dvostruki demokratski legitimitet čelnika lokalne izvršne vlasti i vijeća

Predstavničko tijelo – djelokrug

- Donosi statut jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave
- Donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave

- Osniva i bira članove radnih tijela vijeća, odnosno skupštine te imenuje i razrješuje druge osobe određene zakonom, drugim propisom ili statutom
- Uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave
- Osnova javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i dr. djelatnosti od interesa za jedinicu lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave
- Obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug predstavničkog tijela

IZVRŠNA TIJELA – općinski načelnik, gradonačelnik i župan

- Predstavlja općinu, grad, županiju
- Izvršava opće akte predstavničkog tijela
- Odgovoran tijelima državne uprave za obavljanje prenijetih poslova državne uprave
- Može obustaviti od primjene opći akt predstavničkog tijela
- Ima jednog ili dva zamjenika
- Pojedinačna izvršna vlast u jedinici lokalne samouprave

ODNOS PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA – LOKALNI PREDSJEDNIČKI SUSTAV

- Zašto lokalni predsjednički sustav? – odvojeni izbor lokalnog izvršnog čelnika i predstavničkog tijela
- Izvršni čelnik može biti smijenjen ako ne predloži proračun (od Vlade), odnosno putem opoziva (inicijativa 2/3 vijeća ili 20% birača) – za opoziv mora glasati većina birača i to najmanje 1/3 ukupnog broja
 - nikad Vlada nije smijenila na taj način
 - **za opoziv mora biti većina birača, ali mora glasati minimalno 1/3 ukupnog broja birača**
 - 2. uvjet je otežavajući (1/3)

→ dosad niti jedan načelnik/gradonačelnik/župan nije opozvan (niti bio blizu opoziva)!!!

- Mogućnost kohabitacije – problem donošenja proračuna
 - Moguće istovremeno raspuštanje vijeća i izvršnog čelnika – kada vijeće ne donese proračun, a niti novo izabrano vijeće ne donese proračun
- predstavničko treba 2 puta odbiti proračun da bi oni i načelnik išli na prijevremene izbore – **zakon o lokalnoj samoupravi**